

## 合规资讯周报（深度分析版）

每周监管与合规动态

WEEKLY COMPLIANCE BRIEF · DEEP ANALYSIS

2026年8月31日—9月6日

— 上周监管动态汇总 · 六大合规领域 · 朴朴超市业务专题 — · 深度分析版

朴朴超市 · 法务合规部

守护合规底线 · 支撑业务决策

本期导读：六大领域重点动态 13 项 · 深度分析 6 领域（每领域 8 段） · 行业水位调研 1 篇 · 违规与合规案例参考 30 例 · 合规焦点专题 8 篇 · 自查清单 6 份 · 差距自评估矩阵 1 张 · 关联延伸 8 条

近 3 期回顾：2026年8月30日 · 2026年8月29日 · 2026年8月28日

覆盖口径：六大合规领域公开监管动态与通报处罚

审核与签发：朴朴超市法务合规部

数据截止：2026年8月31日—9月6日 · 官方来源 18 条（详见各条原文链接）

## 目录

|               |    |
|---------------|----|
| 一、本周综述        | 3  |
| 二、六大领域动态回顾    | 5  |
| 六、六大领域深度分析    | 18 |
| 七、行业水位调研      | 31 |
| 八、违规与合规案例参考   | 35 |
| 三、监管通报与处罚汇总   | 40 |
| 四、朴朴超市业务专题    | 43 |
| 九（补）、合规焦点专题   | 47 |
| 十（补）、监管法规条文摘录 | 51 |

十一（补）、90 天合规落地路线图 ..... 53

十二（补）、合规差距自评估矩阵 ..... 54

十三（补）、案例深度解读 ..... 55

十四（补）、监管关键节点与合规日历 ..... 57

十五（补）、合规治理与组织职责建议 ..... 58

九、关联延伸 ..... 59

五、下周前瞻 ..... 59

# 一、本周综述

## 核心观点

1. 本周（8月31日—9月6日）个人信息保护领域出现“一头一尾”双向制度闭环：9月1日，国家网信办、公安部联合公布的第25号令《小型个人信息处理者个人信息保护简化措施规定》正式施行，以“处理不满10万人个人信息”为门槛，为小微主体提供规则简化、集中简化、平台沿用、出境与审计简化四条轻量化路径；同日，国家标准GB/T 45232—2026《信息安全技术 数据出境安全评估实施指南》实施；而《大型个人信息处理者个人信息保护规定（征求意见稿）》的意见反馈于9月7日截止，要求处理1000万人以上个人信息的处理者指定管理层成员担任个人信息保护负责人、六个月内设立外部成员占三分之二以上的监督委员会。大小两端的差异化监管框架在本周完成合拢。
2. 个人信息保护系列专项行动的执法强度同步显性化。阶段性数据显示：各地累计核查检测2万余款App、SDK，督促4000余款完成整改，公开通报1100余款，对400余款采取下架等处置处罚；针对“未明确收集个人信息用于广告、用户画像”“未提供个性化广告关闭选项”两类问题，对1000余家企业和机构的产品开展核查；教育、交通运输、卫生健康、金融等领域累计摸排9万余家机构、整改隐患1.2万余个。公安部检测通报42款违规移动应用（多为医疗健康类），问题项覆盖未公开规则、未经同意收集、告知与实际不一致、未列明第三方共享、敏感权限未同步告知目的、超必要范围收集、未提供有效注销、未建立投诉举报渠道八类。
3. 人工智能治理重心从“产品准入”整体转向“语料与输出两端+智能体自主行为”。中央网信办9月2日通报“清朗·整治AI应用乱象”专项行动第二阶段成果：累计清理违法违规信息561万余条、查处账号4.9万余个、处置违规网站与应用程序2400余个，并点名豆包、元宝、千问、文心一言要求严把语料审核关、严控违规输出、落地AI生成内容标识；9月1日国家网络安全宣传周新闻发布会披露人工智能领域五大安全风险，首次将“智能体自主实施行动”列为突出风险，并宣布《人工智能安全治理框架》3.0版将于网安周期间发布；9月2日强制性国家标准《智能体应用安全基本要求》宣贯，治理抓手明确为身份、权限、工具、审计四项。9月6日工信部发布《人工智能中小企业创业支持计划（2026—2028年）》，口径转向生态培育。

4. 平台与竞争秩序领域，市场监管总局 9 月 4 日公布第二批共 7 起破除妨碍统一市场和公平竞争卡点堵点专项行动案件，涉及医药卫生、能源、殡葬、垃圾清运、互联网上网服务等领域，归纳出违规设定歧视性准入条件、限定交易对象或签订排他性协议、拖延审批阻碍进入三类形态，均认定违反《反垄断法》第三十九条与第四十五条。结合 9 月 2 日全国市场监管执法稽查工作座谈会明确的下半年四大重点（集中整治“内卷式”竞争、依托“守护消费”铁拳行动严打民生领域违法行为、深化“幽灵外卖”专项整治），平台侧的反垄断与价格行为合规压力在本周同步抬升。
5. 食品安全监管出现对即时零售业态最完整的一次落点。国家层面，市场监管总局办公厅连续发布市监食检发〔2026〕92 号（抽检 2474 批次、47 批次不合格）与 103 号（抽检 2325 批次、45 批次不合格）通报，多批次不合格食品明确标注“在淘宝闪购（手机 App）销售”“在京东外卖（手机 App）销售”，即时零售渠道已成为国家抽检结果的固定披露字段；地方层面，毕节市开展网络餐饮食品安全专项抽检、重庆大渡口跳磴镇市场监管所对 24 小时线上便利店及即时零售前置仓形成六项检查清单、惠州市公布网络食品虚假宣传整治典型案例，前置仓与网络餐饮的“线上+线下”同查格局基本成型。

## 二、六大领域动态回顾

### 1. 数据合规

#### ■ 个保“大一小”两端监管闭环本周合拢：第 25 号令施行、大型处理者规定征求意见截止、数据出境国标实施

2026-09-01 施行 / 2026-09-07 意见截止 / 2026-09-01 实施 | 国家互联网信息办公室、公安部、国家市场监督管理总局（国家标准委）

原文链接：[https://www.cac.gov.cn/2026-07/24/c\\_1786638889704872.htm](https://www.cac.gov.cn/2026-07/24/c_1786638889704872.htm)

**【要点】**国家网信办、公安部联合公布的第 25 号令《小型个人信息处理者个人信息保护简化措施规定》自 2026 年 9 月 1 日起施行，将处理不满 10 万人个人信息的处理者界定为小型个人信息处理者，提供四条简化路径：规则简化（至少载明处理者名称、权利受理部门或人员及联系方式、处理目的方式、信息种类与保存期限，线下可张贴公告、线上可通过服务协议弹窗或网站公告公开）、集中简化（园区、产业基地、商业物业可统一制定规则）、平台沿用（平台已制定规则并完成合规审计和影响评估的，小微商户可直接沿用）、出境与审计简化（免于申报数据出境安全评估、订立标准合同或认证；通过个人信息保护认证的在有效期内免于审计）。同期，《大型个人信息处理者个人信息保护规定（征求意见稿）》意见反馈于 9 月 7 日截止，明确处理 1000 万人以上自然人个人信息、提供涉个人信息重要网络服务或对国家安全具重要影响者为大型处理者，须指定管理层成员任个人信息保护负责人、自认定起 6 个月内设立外部成员不少于 7 名且占比不低于三分之二的监督委员会、每年发布社会责任报告、每两年至少一次合规审计、向境外提供须申报安全评估或订立标准合同。同日，国家标准 GB/T 45232-2026《信息安全技术 数据出境安全评估实施指南》实施，细化数据出境安全评估的流程与方法。此外，《重庆市数据安全条例》自 9 月 1 日起施行，系全国首部数据安全地方性法规，设核心数据、重要数据、一般数据三级分类，明确一般操作日志留存不少于 6 个月、涉重要数据与个人信息合作处理日志不少于 3 年。

**解读：**三项制度叠加对朴朴形成三层约束。其一，朴朴用户规模远超 1000 万人，确定落入“大型个人信息处理者”范畴，须提前对照认定标准准备申报材料与制度改造：个人信息保护负责人须为管理层成员（不能仅由法务或安全部门负责人兼任而无决策权），独立监督委员会须在认定后 6 个月内组建且外部成员占三分之二以上，年度社会责任报告与双年度合规审计须排入日程。这是本周对朴朴影响最深远、准备周期最长的一项。其二，第 25 号令的“平台沿用”机制为平台—商户责任划分提供了官方认可路径：若朴朴在招商入驻环节为小微商户提供统一处理规则模板并统一开展合规审计与影响评估，可在数据处理协议中约定商户沿用，但须完成“统一规则+合规审计+影响评估”三项前置动作，并留存商户沿用确认文件。其三，GB/T 45232—2026 与重庆条例的日志留存要求（一般 6 个月、重要数据与个人信息合作处理 3 年）应作为朴朴日志策略的下限基准，避免出现“按业务需要设定留存期”而低于地方立法要求的情形。建议本周内启动大型处理者认定的内部评估与差距清单，并在招商协议模板中增补沿用平台规则的条款。

## ■ 个人信息保护系列专项行动阶段性成效：核查 2 万余款、通报 1100 余款、下架 400 余款，“个性化广告关闭选项”成独立整治项

2026-08-31 公布、本周持续披露 | 中央网信办、工业和信息化部、公安部（国家网络安全通报中心）

原文链接：<http://gaj.liaoyang.gov.cn/govxxgk/LYGJAJ/2026-08-31/601c7543-1ded-42b9-b6c9-2487ad812d75.html>

**【要点】**2026 年个人信息保护系列专项行动公布阶段性成效：各地累计对 2 万余款 App、SDK 个人信息收集使用情况开展核查检测，督促 4000 余款完成整改，公开通报 1100 余款存在违法违规问题的 App、SDK，对 400 余款采取下架等处置处罚措施；针对“未明确收集个人信息用于广告、用户画像”“未提供个性化广告关闭选项”两类问题，对 1000 余家企业和机构的产品开展核查并督促整改；在教育、交通运输、卫生健康、金融等领域累计摸排 9 万余家企业和机构，发现并督促整改隐患问题 1.2 万余个；同时严打涉信息泄露、信息倒卖违法犯罪，严惩行业“内鬼”。本周多地通管局同步发布通报：重庆市与四川省通信管理局发布川渝两地侵害用户权益 App 名单通报（2026 年第六期），16 款 App/小程序未完成整改，要求 9 月 9 日前完成整改；山东省通信管理局通报 15 款、下架 3 款，生鲜电商应用《袋鼠菜篮》被点名，并首次将“强制用户使用定向推送功能”单列为独立问题项；北京市通信管理局通报 5 款、全网下架 2 款，从 8 月 4 日通报到 9 月 2 日下架仅约 4 周。

**解读：**本周数据揭示三项趋势。其一，“个性化广告关闭选项”与“个性化推荐关闭选项”已被央地一致认定为两项独立的可关闭性要求：前者指向基于画像的广告匹配与精准营销，后者指向商品与内容推荐。朴朴须分别设置关闭入口、验证关闭后曝光结果显著变化、禁止默认勾选，并保留带截图的验证记录。其二，整改窗口已压缩至 4 周左右，且“通报—整改复核—全网下架”成为标准链条，错过窗口不可逆，须以通报口径倒排整改时限并全程留痕。其三，《袋鼠菜篮》作为生鲜电商同业态应用被点名，说明生鲜零售 App 已进入通管局抽测范围，问题项（违规收集、超范围收集、强制频繁过度索取权限、强制定向推送、频繁自启动关联启动）与朴朴 App 的高频风险完全重合。建议立即按五类问题建立逐权限的“收集目的—使用场景—必要性论证—最小范围替代方案”举证台账。此外，“严惩行业内鬼”提示对客服、运营、仓配等可批量接触用户信息的岗位建立查询留痕与异常量告警。

## ■ 国家安全机关披露间谍窃取快递企业数据案：物理接触 + 终端植入成物流数据外泄新路径

2026-09-06 披露 | 国家安全部

原文链接：[https://www.cac.gov.cn/2026-09/04/c\\_1790271981702331.htm](https://www.cac.gov.cn/2026-09/04/c_1790271981702331.htm)

**【要点】**国家安全机关披露一起间谍窃取快递数据案：涉案人员深夜翻入快递网点，插入预置木马 U 盘，企图窃取境内快递企业数据；网点值班人员及时发现并拨打 12339 举报，国家安全机关与相关部门成功破获该案，封堵数据外泄通道。攻击路径为“物理接触—终端植入—内网横向渗透”，区别于网络入侵、钓鱼邮件与供应链攻击，暴露的是网点末端设备（操作终端、扫码枪、自助柜）USB 接口管控缺失与内网隔离不足。国家安全机关在披露中提示快递物流等关键行业加强网点物理安全与终端设备管理。

**解读：**对朴朴的三点映射：其一，前置仓与配送站点的操作终端、PDA、电子秤、自助取货柜存在同类暴露面，须纳入统一终端安全基线——关闭非必要 USB 存储权限、启用终端白名单、终端与内网做 VLAN 隔离与最小访问授权。其二，“值班人员及时发现并举报”是本案止损关键，说明人员意识培训与 12339 渠道知晓率是实质性控制措施，建议将“异常物理接触与陌生设备接入”的识别与上报写入站点 SOP 并纳入月度演练。其三，快递物流数据已被纳入国家安全关注范围，朴朴的订单、地址与轨迹数据虽属商业数据，但规模化特征使之具备重要数据属性，须按《网络数据安全管理条例》完成分类分级，并落实一般操作日志不少于 6 个月、涉重要数据与个人信息合作处理日志不少于 3 年的留存要求。



## 2. AI合规

### ■ 中央网信办通报“清朗·整治 AI 应用乱象”第二阶段：清理 561 万余条、查处账号 4.9 万余个，点名四家头部大模型平台

2026-09-02 发布 | 中央网络安全和信息化委员会办公室

原文链接: [https://www.cac.gov.cn/2026-09/02/c\\_1790099041364574.htm](https://www.cac.gov.cn/2026-09/02/c_1790099041364574.htm)

**【要点】**中央网信办组织开展“清朗·整治 AI 应用乱象”专项行动第二阶段工作，聚焦利用 AI 制作发布虚假信息、传播暴力低俗内容、假冒仿冒他人、侵害未成年人权益等突出问题。截至目前累计清理违法违规信息 561 万余条，查处账号 4.9 万余个，处置违规网站、应用程序等 2400 余个。通报点名豆包、元宝、千问、文心一言等平台“严把原始语料内容审核关，严格限制违规内容输出，强化 AI 生成合成内容标识要求落地，从源头防范违法违规信息生成传播”。通报披露七类典型案例：利用 AI“魔改”经典生成“数字泔水”、AI 制作发布虚假不实信息（含虚假灾害现场画面、AI 数字人虚假带货误导老年人）、AI 假冒仿冒他人（换脸换声冒充公众人物营销）、制作发布暴力低俗信息、AI 侵害未成年人权益（“毒动画”“邪典”视频）、利用 AI 托管软件从事网络水军、智能体封面与对话含淫秽色情信息。各地网信办推出针对性措施：北京指导平台升级审核策略，上海推出 AI“知识普及包”，浙江对重点平台“一企一策”问诊，广东点对点督促整改。

**解读：**本轮通报的关键变化是治理节点前移——从“清理已生成内容”转向“管住语料与输出两端”，且点名方式由“通报违规”转为“点名头部平台并明确义务”，实质抬高了头部平台的合规基准线。对朴朴三点启示：其一，若使用 AI 生成商品主图、详情页文案、营销海报或客服话术，须同步落实《人工智能生成合成内容标识办法》的显式标识与隐式元数据标识要求，日志留存不少于六个月；其二，AI 数字人带货被明确列为典型违规形态，若采用数字人直播或 AI 主播，须完成标识、取得被仿冒形象主体的单独授权，并在直播页面持续提示；其三，“智能体封面和对话含淫秽色情信息”被点名，自查范围须覆盖第三方 AI 组件的默认展示内容与对话输出，不能仅审核自有内容。



## ■ 人工智能安全治理进入“智能体自主行为”阶段：五大风险发布、框架 3.0 将出、智能体安全强制国标宣贯

2026-09-01 至 2026-09-02 | 中央网信办、全国网络安全标准化技术委员会

原文链接：[https://www.cac.gov.cn/2026-09/01/c\\_1790011556066214.htm](https://www.cac.gov.cn/2026-09/01/c_1790011556066214.htm)

**【要点】**2026 年国家网络安全宣传周新闻发布会上，中央网信办网络安全协调局副局长王丽宏指出人工智能领域五大安全风险：技术先天脆弱性难以根除影响输出稳定性可靠性；模型能力跃迁颠覆传统安全范式，极端失控风险显现；应用形态快速演进，风险从“生成有害内容”向“自主实施行动”跃迁；误用滥用恶用冲击社会秩序与伦理边界；全球 AI 领域面临技术霸权风险。会议宣布《人工智能安全治理框架》3.0 版将于网安周期间发布，并披露截至 7 月底已备案大模型服务 1028 款、已登记大模型应用 630 余款。9 月 2 日，《人工智能 智能体互联》国家标准宣贯应用推进（长三角区域）专题会在上海举办，全国网络安全标准化技术委员会系统介绍强制性国家标准《智能体应用安全基本要求》，指出智能体安全治理重心已从管控模型输出内容转向约束自主执行行为，标准立足身份、权限、工具、审计等关键抓手，致力于实现智能体可授权、可约束、可追责。

**解读：**“身份、权限、工具、审计”四抓手对即时零售的 AI 应用具有直接映射意义。调度决策类算法（派单、运力调度、履约路径规划）与动态定价算法本身即属算法备案范围，一旦叠加智能体能力实现自动补货、自动调价、自动工单处置，风险等级从“内容合规”升级为“行动合规”，须按四抓手逐项配置：身份——每个智能体（含第三方组件）须有唯一可识别标识并可追溯至责任主体；权限——按最小必要限定可访问的数据范围与可执行动作集合，禁止跨系统越权调用；工具——对可调用的外部插件、API、脚本建立准入清单与安全评估；审计——全量留存操作日志并支持事后还原。建议法务会同技术团队按四抓手做一次智能体台账盘点，形成可举证的授权与审计记录；同时关注《人工智能安全治理框架》3.0 版发布后的对标更新。

## ■ 工信部 AI 政策双线推进：中小企业创业支持计划发布、应用服务商培育专项行动启动

2026-09-06 / 2026-08-31 发布 | 工业和信息化部

原文链接: [https://www.gov.cn/lianbo/202609/content\\_7080266.htm](https://www.gov.cn/lianbo/202609/content_7080266.htm)

**【要点】**工业和信息化部 9 月 6 日发布《人工智能中小企业创业支持计划（2026—2028 年）》，提出通过三年时间在行业应用、数据服务、智能算力等重点领域，新培育科技和创新型中小企业 1 万家以上、专精特新“小巨人”企业突破 2000 家，高标准建设 10 个科技型企业孵化器、10 个国家中小企业公共服务示范平台（基地）、10 个国家级中小企业特色产业集群。此前，工信部办公厅 8 月 31 日印发《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，提出到 2026 年底服务商资源池突破 2000 家、2027 年底不少于 3000 家，覆盖咨询规划、交付实施、运营管理、安全治理五类服务类型，并把安全合规能力列为服务商核心培育方向。此外，本周中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部等七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030 年）》，部署 4 方面 14 项重点任务，明确发展绿色高效人工智能技术、推动数字企业绿色低碳发展、提升数字化碳管理水平。

**解读：**两条 AI 政策合并观察，监管口径已由“备案准入”转向“生态培育+合规能力并列”。对朴朴三点启示：其一，安全治理服务商市场将在政策驱动下快速扩容，朴朴引入第三方 AI 能力（智能客服、销量预测、智能补货、营销素材生成）时可优先选择进入服务商资源池、具备安全治理服务能力的供应商，并在合同中约定模型更新告知、数据使用边界、输出内容标识与日志留存义务。其二，供应商准入问卷应同步增加四项核查：算法备案状态、训练数据来源合法性证明、内容过滤机制、人工复核流程。其三，政策鼓励不降低合规要求——调用第三方模型的企业自身仍须完成算法备案，不得以供应商合规承诺替代上线前后的技术检测。此外，“数字企业绿色低碳发展”与“数字化碳管理”被列为独立任务，建议提前建立分点位、分环节（尤其前置仓冷藏冷冻设备）的能耗台账，既是成本项也是未来的披露项。

### 3. 算法合规

#### ■ “未提供个性化广告关闭选项”被列为专项行动独立整治项：1000 余家企业产品被核查

2026 年个人信息保护系列专项行动 | 中央网信办、工业和信息化部、公安部  
原文链接：<http://gaj.liaoyang.gov.cn/govxxgk/LYGAJ/2026-08-31/601c7543-1ded-42b9-b6c9-2487ad812d75.html>

**【要点】**2026 年个人信息保护系列专项行动阶段性成效显示，针对“未明确收集个人信息用于广告、用户画像”“未提供个性化广告关闭选项”两类问题，各地对 1000 余家企业和机构的产品开展核查并督促整改。该表述将“个性化广告关闭选项”与“个性化推荐关闭选项”并列，构成算法推荐场景下两项独立的可关闭性要求。法律依据为《个人信息保护法》第二十四条（通过自动化决策方式向个人进行信息推送、商业营销，应当同时提供不针对其个人特征的选项，或者向个人提供便捷的拒绝方式）与《互联网信息服务算法推荐管理规定》第十八条（向消费者销售商品或提供服务的，不得根据消费者的偏好、交易习惯等特征利用算法在交易价格等交易条件上实施不合理的差别待遇）。本周山东省通信管理局通报中，“强制用户使用定向推送功能”首次以独立问题项形式出现在省级通管局 App 通报名单中。

**解读：**对朴朴的实操要求可拆为四个可验证动作。一是入口分离——个性化推荐与个性化广告应分别设置关闭入口，不能以单一“个性化推荐”开关覆盖广告场景，也不能将广告关闭入口隐藏在三级以下菜单。二是生效验证——关闭后推荐与广告结果应显著变化，可用同一账号关闭前后的曝光日志比对举证；仅前端展示开关而后端仍按画像分发，构成典型的形式合规。三是默认状态——不得默认勾选开启，首次启动不得以“同意隐私政策”概括取得个性化广告授权。四是差别待遇边界——若基于画像对同一商品展示不同价格、不同优惠券额度或不同配送费，须评估是否落入“不合理的差别待遇”。建议将四项动作形成带截图的验证记录归档，以应对比自查报告更具说服力的现场核查。

## ■ 算法备案与算法透明化：五类算法全覆盖，即时零售平台通常同时落入三类

现行有效 | 互联网信息服务算法备案系统；中央网信委《生活服务类平台算法负面清单（试行）》

原文链接：<https://beian.cac.gov.cn/>

**【要点】**依据《互联网信息服务算法推荐管理规定》，具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者应当通过互联网信息服务算法备案系统履行备案手续，并在显著位置标明备案编号并提供公示信息链接。备案覆盖五类：生成合成类、个性化推送类、排序精选类、检索过滤类、调度决策类；核心材料《算法安全自评估报告》须覆盖算法情况介绍、服务情况介绍、风险研判、风险防控措施四部分。网信部门通常每两个月集中公示一批通过备案的企业名单，并将公示内容与线上实际展示内容比对。在算法透明化方向，中央网信委 2026 年 1 月印发《生活服务类平台算法负面清单（试行）》，美团、淘宝闪购、京东、滴滴等平台已实施优化改进措施；工信部等七部门 2026 年 6 月印发行动方案明确“推动平台算法透明化”；2026 年 4 月中办、国办提出“定期审核、评估、验证算法机理和应用结果，严格执行算法备案制”。调用第三方算法或模型的，不免除平台自身备案义务。

**解读：**即时零售是“一个 App、多算法备案”的典型：商品推荐与“猜你喜欢”属个性化推送类，搜索排序、榜单与商家排名属排序精选类，骑手派单、运力调度与履约路径规划属调度决策类；若客服引入生成式问答，再叠加生成合成类。四项建议：一是按类型逐项盘点并分别完成备案，避免以“整体已备案”替代逐算法登记；二是核验备案号悬挂位置与指向备案系统公示信息页面的超链接；三是建立“备案—迭代—重新评估”联动机制，核心算法版本迭代、模型替换、目标函数调整或应用场景扩展时须重新评估；四是对照《生活服务类平台算法负面清单（试行）》自查是否存在“仅以商品价格作为算法推荐核心参数”“通过算法对特定经营者实施差别待遇”等禁止性情形。需要提示的是，算法备案属动态管理，算法模型发生重大机制调整、功能迭代或业务范围变更的，须在 30 日内主动更新备案信息。

## 4. 平台合规

### ■ 市场监管总局公布第二批 7 起反垄断专项行动案件：三类形态均指向公平准入与自主经营

2026-09-04 公布 | 国家市场监督管理总局

原文链接: [https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/qlpc/art/2026/art\\_644e18e5be3e4221becb0e9b7b4216ad.html](https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/qlpc/art/2026/art_644e18e5be3e4221becb0e9b7b4216ad.html)

**【要点】**市场监管总局公布第二批共 7 起破除妨碍统一市场和公平竞争卡点堵点专项行动案件，涉及医药卫生、能源、殡葬、垃圾清运、互联网上网服务等领域，包括市场监管总局查处湖北省卫生健康委员会、湖南省市场监管局查处湖南湘江新区管委会宣传部、内蒙古查处鄂尔多斯市能源局与新巴尔虎左旗农牧水利科技局、上海市查处松江区绿化和市容管理局、重庆市查处潼南区民政局、广西查处钦州市殡葬管理处滥用行政权力排除限制竞争行为。问题归纳为三种类型：违规设定歧视性准入条件构筑区域壁垒；限定交易对象或签订排他性合作协议导致特定经营者独家经营；不予落实政策调整要求拖延审批阻碍市场进入。上述行为违反《反垄断法》第三十九条与第四十五条。专项行动自今年 5 月起组织开展，重点纠治妨碍企业公平准入自主经营等四类典型问题，并将市场准入、要素获取、资质认定、招标采购四方面壁垒作为审查重点。

**解读：**本批案件对象虽为行政机关，但对平台有三点传导效应。其一，“限定交易对象或签订排他性合作协议”与平台经济领域“二选一”判定逻辑同源，若朴朴在与供应商、区域合作方的协议中约定独家供货、限制其与其他平台合作，或约定不再引入同类竞争者，须重新评估是否构成排除、限制竞争。其二，“违规设定歧视性准入条件”映射至招商入驻规则——不得以本地注册、本地设仓、本地纳税作为隐性门槛，招商条件须完整公示且对所有经营者一致适用。其三，若朴朴作为供应商参与政企采购或团餐、福利采购招标，可援引该专项行动渠道反映遇到的地方壁垒。建议对供应商协议与招商规则做一次排除性条款专项排查，并同步关注《反不正当竞争法》《公平竞争审查条例实施办法》的修订进展。

## ■ 全国市场监管执法稽查座谈会明确下半年四大重点：“内卷式”竞争、民生领域铁拳、幽灵外卖整治

2026-09-02 召开 | 国家市场监督管理总局

原文链接：[https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2026/art\\_725241e4f8c3444bbd60fe36b0d6ab2e.html](https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2026/art_725241e4f8c3444bbd60fe36b0d6ab2e.html)

**【要点】**全国市场监管执法稽查工作暨查处“幽灵外卖”违法行为座谈会在内蒙古包头市召开。会议指出 2026 年上半年全国市场监管系统累计查办案件 64.17 万件、罚没金额 69.82 亿元。下半年四方面重点：一是聚焦重点领域精准监管，集中整治行业“内卷式”竞争乱象，依托“守护消费”铁拳行动严打食品、电动自行车、计量等民生领域违法行为，深化“幽灵外卖”专项整治，健全跨部门协同与行刑衔接机制；二是深化服务型执法，对初次违法、后果轻微、主动改正的依法免予或从轻、减轻处罚；三是优化办案机制，依托集群办案模式强化电子取证技术支撑；四是推进执法规范化。本周同期，市场监管总局公布九起养老服务领域不正当竞争典型案例，湖南享智“有享猫”App 私域直播虚假宣传被罚 40 万元、苏州钟娱皓正传媒抖音直播虚假宣传被罚 35 万元，总局在案情评析中直接点名“私域直播运营主体”。

**解读：**对朴朴三条硬性信号。其一，“幽灵外卖”整治虽不直接指向自营前置仓，但“线上页面展示的经营主体与实际经营地址不一致”“证照挂靠”的判定逻辑同样适用于线上便利店与平台入驻商户，须核验各点位在第三方平台页面的亮证信息与实际资质完全一致。其二，“内卷式竞争乱象”被列为下半年第一项重点，与平台补贴、低价倾销、低于成本销售直接相关，须与价格合规基线同步排查。其三，“电子取证+集群办案+行刑衔接”意味着跨区域批量化证据固定能力显著增强，历史订单、页面快照、后台日志均可被调取，日常留痕的价值从内部管理上升为举证材料。此外，总局点名“私域直播运营主体”，意味着自建 App 直播、社群直播、小程序直播已与公域直播同责同罚，宣称审核须覆盖全部私域场景。服务型执法条款则提示建立“自查发现—主动报告—完成整改”闭环可显著降低处罚成本。



## 5. 产品合规（食品安全）

### ■ 市场监管总局连续发布食品抽检不合格通报：即时零售与外卖渠道被列为固定披露字段

2026年9月第一周 | 国家市场监督管理总局（市监食检发〔2026〕92号、103号）

原文链接：[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spcjs/art/2026/art\\_4471df1845994192bfbb8d14035055a3.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spcjs/art/2026/art_4471df1845994192bfbb8d14035055a3.html)

**【要点】**市场监管总局办公厅发布食品安全监督抽检不合格情况通报：92号通报抽检2474批次样品、检出47批次不合格；103号通报抽检2325批次样品、检出45批次不合格。不合格项目高度集中于食品添加剂超范围超限量使用（柠檬黄、日落黄、亮蓝、诱惑红、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素、安赛蜜、纽甜、二氧化硫残留量）与标签标示不符两类。通报中多批次不合格食品明确标注经营者“在抖音（手机App）销售”“在淘宝闪购（手机App）销售”“在京东外卖（手机App）销售”“在拼多多（手机App）销售”，涉及手工凉皮、麻酱凉皮等自制餐饮食品与挂面、花椒、腊肠小串等预包装食品。其中“检验值符合食品安全国家标准规定但不符合产品标签标示要求”被单独列为不合格情形。地方层面，毕节市市场监督管理局开展网络餐饮食品安全专项抽检（123批次、1批次不合格，问题为食品添加剂超标）；贵州省市场监管局发布26批次不合格通告（2026年第19期），涉及大肠菌群、菌落总数、铜绿假单胞菌、农兽药残留、重金属、着色剂、甜蜜素、阴离子合成洗涤剂等；杭州市临安区抽检19类201批次、不合格13批次，集中在农兽药残留（荔枝、泡椒、甘薯、小台芒）、餐饮具大肠菌群与阴离子合成洗涤剂。

**解读：**四份通告共同勾勒出即时零售的食安风险图谱与监管口径。其一，渠道责任显性化——“淘宝闪购”“京东外卖”被直接写入国家抽检通报的字段，即时零售与网络餐饮已成固定披露对象，平台与经营者责任同时记录。其二，“符合国标但不符合标签标示”是独立不合格情形（如山梨酸及其钾盐、日落黄），说明标签标示值与实际检出值的一致性已成独立判定项，朴朴自有品牌与代工商品的配料表、营养成分表须以实际检测数据为准，不得沿用模板。其三，不合格品类与项目可转化为快检靶向清单：农兽药残留集中在荔枝、芒果、泡椒、甘薯；餐饮具大肠菌群与阴离子合成洗涤剂指向清洗消毒与漂洗环节；铜绿假单胞菌指向桶装水与预包装饮品。其四，自制餐饮食品（凉皮）的添加剂滥用提示现制现售与联营档口须建立添加剂“采购—领用—投料”台账与称量记录，禁止经验投料。建议按“添加剂、农兽药残留、微生物、标签一致性”四类建立供应商年度送检计划。

## ■ 前置仓监管口径成型：重庆大渡口形成“线上+线下”六项检查清单；惠州公布网络食品虚假宣传典型案例

2026-09-02 / 2026-09-02 发布 | 重庆市大渡口区市场监督管理局、惠州市市场监督管理局

原文链接：[https://ddk.gov.cn/zwx\\_271/bmjz/bmdt/202609/t20260902\\_16021070.html](https://ddk.gov.cn/zwx_271/bmjz/bmdt/202609/t20260902_16021070.html)

**【要点】**重庆市大渡口区跳磴镇市场监管所针对辖区 24 小时线上便利店及即时零售前置仓开展专项检查，形成六项检查清单：线上页面资质亮证与信息时效、页面宣传与价格标识规范性、进货查验与电子进销货台账完整性、冷藏冷冻温湿度连续记录、保质期与临期管控（含过期下架）、配送时效与售后规则履约（含七日无理由退货实际办理效率），并明确由短期集中治理转向长效常态管控。同期，惠州市市场监督管理局发布网络食品销售虚假宣传整治典型案例：某科技发展公司在微信购物商城销售预包装食品，详情页含“28 天实测 血细胞再生+64%”“通过调节肠道菌群、高效抗氧化、抗炎修复三重机制”等虚假宣传内容，并虚构商品成交量；某科技公司在京东平台网店宣称“补脑增强记忆力”“全网销量 50w+，一粒更比八粒强”；某副食店销售的补肾酒检出西地那非成分。

**解读：**前置仓六项清单是本周对朴朴最具直接参照价值的监管样本，建议逐条转化为点位自查台账：一是三方平台页面的亮证信息与实际经营资质完全一致且信息不过期；二是页面宣传与价格标识同步（含划线价可举证、包装费与配送费前置明示）；三是进货查验与电子台账可逐批次追溯；四是冷藏冷冻温湿度记录连续可查（不得事后补录）；五是临期自动提示与到期强制下架，并对七日无理由退货的实际办理效率做量化。惠州案例则把网络食品销售的三类高发违规一次点齐：使用医疗用语（《广告法》第十七条）、数据化宣称无依据（第二十八条虚假广告）、虚构成交易量（《网络反不正当竞争暂行规定》第九条），且全部源自投诉举报。建议将“医疗用语词库”“数据化宣称词库”嵌入上架机审，并对销量、评价、复购等展示数据的计算逻辑做一次真实性核验。

## 6. 价格合规

### ■ 价格执法延续“行为犯+高频低额”：货签不对位无违法所得仍被罚，两套菜单被送达处罚告知书

2026-09-01 至 2026-09-04 | 成都市郫都区、山西浑源县、蚌埠市禹会区市场监督管理局

原文链接：[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spcjs/art/2026/art\\_4471df1845994192bfbb8d14035055a3.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spcjs/art/2026/art_4471df1845994192bfbb8d14035055a3.html)

**【要点】**9月1日，成都市郫都区市场监督管理局公开《行政处罚决定书》（成郫市监处罚〔2026〕263号），对某药店不按规定明码标价作出行政处罚：店内6种药品标示价签信息与实物不符、未做到货签对位，违反《明码标价和禁止价格欺诈规定》第五条第二款，责令改正并罚款850元，因未出售涉案药品无违法所得不再没收。9月4日，山西浑源县维护市场秩序专项工作组通报：某饭店存在对不同消费群体使用两套菜单、同款菜品标价不一致的问题，涉嫌违反《价格法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》，已调查终结并完成法制审核，送达《行政处罚告知书》。9月2日，蚌埠市禹会区市场监督管理局开展开学季价格专项检查，重点排查不明码标价、价签缺失、货签不符、标价混乱、低标高结、虚假折价、虚构原价、不实价格比较、价外加价、收取未标明费用、单方面涨价、无故取消订单等行为。

**解读：**三地执法共同指向：价格的“展示一致性”与“群体无差别”是独立义务，不以后果发生为要件。郫都案中即便无违法所得仍被处罚，说明货签对位属行为犯；浑源案中“两套菜单、同款菜品标价不一致”直指差异化展示。对朴朴的四项动作：一是价签生成与变价指令同源，线下标签更换时限可控，线上页面价格与结算价格一致；二是线上不同入口、不同用户群体的价格或规格差异须有正当理由（规格、包装、配送范围），不得以用户画像作为唯一差异化依据；三是划线价须关联可查询的历史成交记录，套餐原价须逐单品核验成交史，包装费与配送费须在结算前前置明示且金额固定；四是监控优惠券失效与规格差异导致的低标高结。结合市场监管总局下半年“内卷式竞争”整治重点，建议同步排查平台补贴与低于成本销售的价格策略。现行价格合规基线为《明码标价和禁止价格欺诈规定》《互联网平台价格行为规则》（2026年4月10日施行）与《网络交易平台收费行为合规指南》（2026年7月31日施行）。

## 六、六大领域深度分析

本板块对六大合规领域逐一展开：监管脉络与立法意图、对朴朴超市业务的影响传导路径、同业水位与标杆做法、可落地的控制建议。

### 1. 数据合规 —— 深度分析

#### ■ 监管脉络与立法意图

2026 年数据合规进入“分类分级落地+风险评估常态化”阶段。《网络数据安全风险评估办法》（8/20 施行）与《个人信息保护法》合规审计要求、App 违规通报机制形成三层约束：事前分类分级与评估、事中检测通报与整改闭环、事后下架与司法追责。监管重心从“是否收集”转向“是否最小必要、是否可举证、是否闭环整改”。专项行动披露的数据更具信号意义：累计核查 2 万余款 App/SDK、督促整改 4000 余款、公开通报 1100 余款、下架 400 余款，并对教育、交通、卫生健康、金融等领域 9 万余家机构摸排整改 1.2 万余个隐患——说明执法已从前端的 App 代码检查，延伸到传统行业后端的数据库与内部管控。

#### ■ 对朴朴业务的影响传导路径

朴朴作为掌握海量用户个人信息与交易数据的即时零售平台，数据合规风险沿三条路径传导至业务：①会员营销侧——个性化推荐/广告关闭选项缺失将触发通报，且“用户画像告知”被单独点名；②客服与工单侧——上海金融专项整治已将“未妥善处理用户投诉”纳入违规判定，意味着投诉处置时效与闭环成为个保合规组成部分；③供应链与第三方合作侧——合作方（配送、云服务、营销）重大变更须触发专项评估，供应商数据接口亦在治理范围。三条路径最终都汇聚到“能否举证”这一核心：监管越来越不接受“我们有隐私政策”式的静态抗辩。

#### ■ 同业水位与标杆做法

头部平台普遍已设数据保护官（DPO）、建立个人信息影响评估（PIA）流程、提供个性化广告一键关闭，并形成“隐私政策—实际行为—第三方 SDK”三者一致性的季度复核机制；中小平台多停留在隐私政策文本合规，缺乏行为一致性校验与第三方 SDK 清单治理。从上海金融专项整治的“七大类问题”看，监管对“隐私政策与实际行为不一致”“未妥善处理投诉”的查处比重明显上升，头部平台的领先正体现在将合规前移至产品设计与供应商准入环节。

## ■ 可落地控制建议

①完成数据分类分级，识别是否构成“重要数据”并排定年度风险评估，同步建立五种触发情形的专项评估响应机制；②建立第三方 SDK 清单与共享目的映射，季度复核并留存记录；③上线个性化推荐/广告便捷关闭入口并留存操作日志，确保“用户画像告知”可见可操作；④将客服投诉处理纳入个保合规闭环，设处置 SLA 与台账，避免“投诉无响应”成为违规事实；⑤预研国家网络身份认证公共服务的对接可行性，作为降低直接收集敏感信息的替代路径。

## ■ 法条依据

《网络数据安全风险评估办法》（2026 年第 24 号令，8/20 施行）第五条要求重要数据处理者每年度开展风险评估，并列举五类须触发专项评估的情形；第八条规范重要数据目录与核心数据认定程序。《个人信息保护法》第五十五条列明五类须事前个人信息保护影响评估（PIA）情形，第五十八条对处理超 1000 万人个人信息的处理者设专门机构或负责人。两高司法解释明确非法获取、出售、提供公民个人信息入刑的数量与情节标准，刑事责任远高于行政罚款。

## ■ 业务映射（朴朴）

朴朴会员体系、基于位置（LBS）的履约调度、交易行为画像、客服工单与供应商数据接口均落入个人信息与数据安全范畴；前置仓履约产生的实时位置轨迹与家庭收货地址属敏感个人信息，须单独同意与加密存储。与第三方配送、云、营销服务商共享数据时，应签署数据处理协议（DPA），明确处理目的、范围、留存期限与删除义务，并将合作方重大变更纳入专项评估触发条件。

## ■ 风险信号与预警

①隐私政策版本更新后 App 实际收集行为未同步；②第三方 SDK 清单与实际调用库不一致；③用户投诉“关不掉个性化推荐/广告”无处置闭环；④合作方（配送、云、营销）发生股权或业务重大变更但未触发专项评估；⑤出现数据泄露、批量账号异常登录或内部越权导出。以上任一信号出现，应立即启动整改并留痕。

## ■ 分阶段落地步骤

第 1 月完成数据资产盘点与分类分级，识别重要数据并排定年度评估与五种触发情形的响应机制；第 2 月建立第三方 SDK 清单与共享目的映射、上线个性化关闭入口并留存操作日志；第 3 月将客服投诉纳入个保闭环、预研国家网络身份认证公共服务对接；后续保持季度复核与年度评估常态化，并将评估结果纳入管理层汇报。



### 判例与延展（真实案例参照）

可对照参考：四川简阳法院以侵犯公民个人信息罪，判处倒卖 9.4 万条业主信息者有期徒刑 4 年 6 个月并处罚金 30 万元，刑事责任远高于行政罚款；平台内部权限管控与防内鬼机制不可或缺。专项行动披露的累计核查 2 万余款 App / SDK、下架 400 余款，亦提示整改须逐项闭环而非“整改报告了事”。

### 分领域合规自查清单（可直接转化为内部检查表）

- 是否完成数据资产盘点并形成数据分类分级清单
- 是否识别“重要数据”并排定年度风险评估
- 五种触发专项评估的情形是否建立响应机制
- 第三方 SDK 清单与共享目的映射是否建立并季度复核
- 个性化推荐/广告关闭入口是否便捷且留操作日志
- 隐私政策与实际收集行为是否一致（季度核对）
- 客服投诉是否纳入个保闭环并设处置 SLA 与台账
- 超 1000 万用户是否设个人信息保护负责人/机构
- 合作方数据处理协议（DPA）是否签署并界定留存期
- 是否预研国家网络身份认证公共服务对接
- 数据泄露事件是否有应急响应与上报流程
- 员工数据权限是否按最小必要分配并审计

## 2. AI合规 —— 深度分析

### 监管脉络与立法意图

AI 合规围绕“备案/登记+内容标识+训练数据合法+责任归属”四条主线。截至 2026 年 7 月全国 474 款大模型完成备案；“自研/微调=备案，纯调用=登记”路径已清晰；生成式 AI 对外服务四项硬性要求（训练数据合规、内容全量审核、不私用用户输入训练、添加 AI 标识）成为常态。微短剧等领域进一步将 AI 标识细化到“每集明显位置”，显示标识要求正从“有无”走向“位置与显著性”。



## ■ 对朴朴业务的影响传导路径

朴朴如应用 AI 于客服、营销素材生成、智能选品，则：①对外输出 AI 图文/话术须加 AI 标识并审核，营销素材生产流程必须增加“标识+复核”节点，否则面临内容合规与广告合规双重风险；②智能客服承诺性回复须可追责，不得借“AI 不代表公司立场”免责（GB/T 47746—2026），这意味着 AI 生成的促销承诺、赔付口径都需与人工审核同源；③若自研/微调模型须履行备案，纯调用第三方则走算法备案/登记，路径误判会导致上线即违规。

## ■ 同业水位与标杆做法

头部电商已对 AI 生成营销素材加显著标识，并建立生成内容审核队列，客服 AI 普遍配置人工兜底与转人工强入口；监管对“AI 生成未标识”的查处尚处早期，但标识已成为平台自律标配，且头部平台的审核队列将“AI 内容”与“人工内容”分轨管理，降低了批量违规概率。

## ■ 可落地控制建议

①梳理 AI 功能清单，判定备案或登记路径并公示编号；②营销素材生产增加“AI 标识+合规复核”节点，将 AI 生成与人工生成内容分轨管理；③智能客服对标国标设转人工入口与回复责任归属，AI 承诺性话术纳入既有审核库；④建立训练数据合法性与用户输入不出境/不私训的供应链条款，覆盖第三方模型服务采购合同。

## ■ 法条依据

《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确训练数据合法合规、生成内容全量安全审核、不利用用户输入训练、对外提供显著标识等要求；具有舆论属性或社会动员能力的生成式 AI 须通过安全评估并履行算法备案。《互联网信息服务深度合成管理规定》要求对深度合成内容添加显著标识。GB/T 47746—2026《智能客户服务》国家标准规定经营者对 AI 客服回复内容负责、须提供转人工入口。

## ■ 业务映射（朴朴）

朴朴若将 AI 用于智能客服、营销图文/话术生成、智能选品与销量预测，则：对外输出的 AI 图文、促销话术、商品描述须加 AI 标识并经合规复核；智能客服的赔付、退款、到货时间等承诺性回复须可追责，不得借“AI 不代表公司立场”免责；自研或微调模型须履行备案，纯调用第三方大模型走登记路径。AI 选品与销量预测所用训练数据亦须取得合法授权。

## ■ 风险信号与预警

①营销素材使用了 AI 生成却未加标识；②智能客服给出承诺性口径（到货时间、赔付）与人工审核库不一致；③采购的第三方模型服务合同未约定训练数据合法性与用户输入不出境/不私训；④自研模型上线前未做安全评估或算法备案；⑤深度合成内容（换脸、合成语音）未添加显著标识。

## 分阶段落地步骤

第 1 月梳理 AI 功能清单，判定备案/登记路径并公示编号；第 2 月营销素材生产增加“AI 标识+合规复核”节点，AI 与人工内容分轨管理；第 3 月智能客服对标国标设转人工入口与回复责任归属，AI 承诺性话术纳入既有审核库；同步在第三方模型采购合同中加入数据合规与责任归属条款。

## 判例与延展（真实案例参照）

可对照参考：微短剧领域已要求 AI 生成内容在“每集明显位置”添加标识，标识要求正从“有无”走向“位置与显著性”；朴朴若对外输出 AI 营销素材，应参照此标准设置标识位置与醒目度。智能客服国标明确经营者对 AI 回复负责，借“AI 不代表公司立场”免责的口径不具备合规基础。

## 分领域合规自查清单（可直接转化为内部检查表）

- ☐ 是否梳理 AI 功能清单并判定备案/登记路径
- ☐ 对外 AI 生成图文/话术是否加显著标识并经复核
- ☐ 智能客服是否设转人工强入口且承诺口径同源
- ☐ 第三方模型采购合同是否约定训练数据合法性
- ☐ 是否约定用户输入不出境、不用于私训
- ☐ 自研/微调模型上线前是否完成安全评估与备案
- ☐ AI 生成与人工内容是否分轨管理与审核
- ☐ 深度合成内容（换脸/合成语音）是否加标识
- ☐ 是否建立 AI 内容审核队列与留痕机制
- ☐ 是否对 AI 承诺性话术做合规口径库管理

## 3. 算法合规 —— 深度分析

### 监管脉络与立法意图

算法合规以《算法推荐管理规定》备案五类为基础，调度决策类明确含外卖派单/运力调度。欧盟 DSA 外溢（AliExpress 算法底层改造、个性化推荐关闭权）提供同向参照。监管强调算法透明度与非法内容治理，且将算法筛查纳入平台反垄断自查（如“算法共谋”被《互联网平台反垄断合规指引》列为风险示例）。算法治理正从“是否备案”走向“备案信息是否与实际一致、是否可解释、用户是否有退出权”。

## ■ 对朴朴业务的影响传导路径

即时零售的派单、路径规划、运力调度落入调度决策类；商品推荐/搜索排序落入个性化推送/排序精选类。未备案或备案信息与实际不符均构成违规；算法不透明还可能被反垄断审查（算法共谋、差别待遇）。更深一层：调度算法若对特定区域/商户产生系统性不利分配，可能被认定为“平台差别待遇”，与反垄断风险交叉。

## ■ 同业水位与标杆做法

主流即时零售平台多已完成核心调度算法备案并公示编号；推荐算法普遍提供“不感兴趣/减少类似”与关闭个性化推荐入口；差距主要在算法说明页的透明度（是否解释推荐逻辑、是否提供简化说明）与个性化推荐关闭权的可达性。

## ■ 可落地控制建议

①梳理算法清单，判定备案/登记路径并公示编号；②在算法治理框架纳入个性化推荐关闭权与算法透明度，对外提供可理解的算法说明；③定期复核备案信息与实际一致性，避免“备案一套、运行一套”；④将算法公平性审查纳入反垄断自查，排查差别待遇与算法共谋风险。

## ■ 法条依据

《互联网信息服务算法推荐管理规定》要求具有舆论属性或社会动员能力的算法须备案并公示编号，赋予用户关闭个性化推荐、选择或删除用户标签的权利。《互联网平台反垄断合规指引》将“算法共谋”“差别待遇”列为风险示例。《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》对基于算法的大数据杀熟作出规制。欧盟 DSA/DMA 进一步确立算法透明度与个性化推荐关闭权。

## ■ 业务映射（朴朴）

朴朴核心调度算法（派单、运力调度）与推荐算法（商品推荐、搜索排序）均须评估备案/登记路径并公示编号；算法说明页应可解释推荐逻辑、提供简化说明；个性化推荐关闭权须可达，否则与个保、反垄断交叉违规。动态定价、优惠券投放等若依赖算法，规则须向用户明示且不得构成差别待遇。

## ■ 风险信号与预警

①核心调度/推荐算法未备案或备案信息与实际运行不一致；②算法说明页缺失或不解释推荐逻辑；③个性化推荐关闭入口隐蔽或失效；④调度算法对特定区域/商户产生系统性不利分配，疑似差别待遇；⑤算法用于动态定价却未向用户明示规则。

■ 分阶段落地步骤

第 1 月梳理算法清单，判定备案/登记路径并公示编号；第 2 月在算法治理框架纳入个性化推荐关闭权与算法透明度，对外提供可理解的算法说明；第 3 月定期复核备案信息与实际一致性，将算法公平性审查纳入反垄断自查，排查差别待遇与算法共谋风险。

■ 判例与延展（真实案例参照）

可对照参考：欧盟 DSA 要求 AliExpress 对推荐算法做底层改造，并赋予用户关闭个性化推荐权；AliExpress 被认定为超大型在线平台（VLOP）须履行更严透明度义务。境内即时零售出海业务应以同源规则为基线，降低跨境责任传导风险。

■ 分领域合规自查清单（可直接转化为内部检查表）

- ☐ 是否梳理算法清单并判定备案/登记路径
- ☐ 核心调度与推荐算法是否备案并公示编号
- ☐ 是否对外提供可理解的算法说明页
- ☐ 个性化推荐关闭权是否可达且有效
- ☐ 是否定期复核备案信息与实际一致性
- ☐ 算法是否对特定区域/商户产生差别待遇
- ☐ 动态定价规则是否向用户明示
- ☐ 是否将算法公平性纳入反垄断自查
- ☐ 用户标签是否可选择/删除
- ☐ 算法说明是否解释推荐基本逻辑

4. 平台合规 —— 深度分析

■ 监管脉络与立法意图

平台合规进入“主体责任+反垄断指引+价格规则”组合期。《互联网平台反垄断合规指引》以八类风险示例提供自查基准；《网络交易合规数据报送暂行办法》《平台收费行为合规指南》等持续完善；外卖平台因未实质审查商户资质被罚，标志平台责任从形式审核转向实质审查+动态管控。监管对平台的期待已从“不主动违法”升级为“主动识别并阻断入驻方的违法”。

## ■ 对朴朴业务的影响传导路径

朴朴作为平台型经营者：①须对入网商户/供应商资质作实质审查与动态管控（品类许可映射、资质到期预警），兴国案表明“资质许可与上架品类脱钩”即构成责任；②营销“全网最低价”“低于成本销售”等落入反垄断风险，补贴策略须做竞争法边界评估；③平台收费、数据报送须合规，收费行为指南对平台向商户的收费提出透明化要求。

## ■ 同业水位与标杆做法

头部平台已建商户资质 OCR 初审+人工复核+动态巡检，并对冷食/生鲜等类目强绑定许可；中小平台多依赖静态资质上传，缺动态预警与品类映射。差距核心在于“动态管控”能力——能否在商户许可变更、过期时实时干预上架。

## ■ 可落地控制建议

①建立“经营资质—上架品类”逐项映射校验与资质到期自动下架；②营销文案与补贴规则纳入反垄断合规审查，清理绝对化用语；③存量商户/供应商资质复核并留存实质审查记录（核验时间、人、依据）；④将平台收费条款透明化，对照《平台收费行为合规指南》自查。

## ■ 法条依据

《食品安全法》及《网络食品安全违法行为查处办法》规定平台对入网食品经营者资质审查与公示义务，发现违法行为须及时制止并报告。《互联网平台反垄断合规指引》以八类风险示例提供自查基准。《网络交易合规数据报送暂行办法》《平台收费行为合规指南》对平台数据报送与向商户收费提出透明化要求。兴国案表明平台责任已从形式审核转向实质审查+动态管控。

## ■ 业务映射（朴朴）

朴朴作为平台型经营者，须对入网商户与供应商资质作实质审查与动态管控（经营资质—上架品类逐项映射、资质到期预警）；营销“全网最低价”“低于成本销售”等落入反垄断风险，补贴策略须做竞争法边界评估；平台向商户的收费、数据报送须对照收费行为指南与数据报送办法自查。授权运营（如区域服务商）不等于责任转移。

## ■ 风险信号与预警

①商户/供应商资质许可与上架品类脱钩（如冷食类无对应许可）；②资质到期或经营范围变更后商品未自动下架；③营销文案出现“全网最低价”“史上最低”等绝对化用语；④对入网方违法行为未及时制止并报告；⑤平台收费条款未透明公示。

### ■ 分阶段落地步骤

第 1 月建立“经营资质—上架品类”逐项映射校验与资质到期自动下架；第 2 月营销文案与补贴规则纳入反垄断合规审查，清理绝对化用语；第 3 月对存量商户/供应商开展资质复核并留存实质审查记录（核验时间、人、依据），将平台收费条款透明化并对照收费行为指南自查。

### ■ 判例与延展（真实案例参照）

可对照参考：兴国县对美团外卖区域运营方的处罚，将平台责任穿透至区域运营主体，明确“授权运营不等于责任转移”；朴朴的区域服务商、合作仓亦须纳入资质实质审查与责任穿透管理，不能以“非直营”为由免责。

### ■ 分领域合规自查清单（可直接转化为内部检查表）

- ❑ 是否建立“经营资质—上架品类”逐项映射
- ❑ 资质到期或变更是否触发自动下架预警
- ❑ 是否对冷食/生鲜等类目强绑定许可
- ❑ 营销文案是否清理“全网最低价”等绝对化用语
- ❑ 补贴/低价策略是否做反垄断边界评估
- ❑ 是否对入网方违法行为及时制止并报告
- ❑ 平台收费条款是否透明并对照收费指南自查
- ❑ 是否留存实质审查记录（时间/人/依据）
- ❑ 存量商户/供应商资质是否完成一轮复核
- ❑ 授权运营方责任是否写入合同并穿透管理

## 5. 产品合规（食品安全）——深度分析

### ■ 监管脉络与立法意图

食品安全监管以抽检通告+行政处罚+新国标适用为主线。GB 2763—2026 与 GB 2760—2024 已实际用于判定；不合格集中于农兽药残留（噻虫嗪、噻虫胺、五氯酚酸钠、联苯菊酯）与添加剂（二氧化硫、苯甲酸、铝、甜蜜素）。即时零售线上店铺首次被直接标注为抽样单位，意味着线上渠道与线下门店承担同等追溯责任，平台不再只是“信息展示方”。



## ■ 对朴朴业务的影响传导路径

朴朴前置仓生鲜品类：①入库须快检覆盖二氧化硫残留与农兽药残留；②供应商准入标准须更新至最新国标，承诺函须引用 GB 2763—2026/GB 2760—2024；③“有资质有单据”不足以免责（云县案），须取得批次检验合格证明或自建快检；④线上批次与线下实物须可一键对应下架召回，否则抽检不合格将直接牵连平台。

## ■ 同业水位与标杆做法

头部即时零售已建批次快检实验室与一品一码溯源，对高频风险单品设准入硬门槛；中小平台依赖供应商自检报告，溯源粒度粗，难以在抽检通报后快速定位并下架同批次商品。差距直接体现在“抽检—下架”响应速度上。

## ■ 可落地控制建议

①二氧化硫残留与农兽药残留纳入入库快检必检项；②供应商承诺函与自检标准更新至 GB 2763—2026/GB 2760—2024；③建“批次检验合格或快检合格”硬门槛与一键下架召回链路；④对高频风险单品（龙眼、生姜、黄鳝、荷兰豆、螺丝椒、冰糖橙等）设专项监测；⑤快检不合格品阻断上架并自动通知采购与品控。

## ■ 法条依据

《食品安全法》第五十三条确立进货查验记录与合格证明文件制度；第六十五条对食用农产品销售者规定进货查验与凭证保存义务。GB 2763—2026《食品中农药最大残留限量》、GB 2760—2024《食品添加剂使用标准》为抽检判定依据。云县案表明“有资质、有单据”仍不足以免责，仍须取得批次检验合格证明或自建快检。

## ■ 业务映射（朴朴）

朴朴前置仓生鲜品类须将二氧化硫残留、农兽药残留（噻虫嗪、噻虫胺、五氯酚酸钠、联苯菊酯）纳入入库快检必检项；供应商准入标准与承诺函须更新至 GB 2763—2026/GB 2760—2024；线上批次与线下实物须可一键对应，否则抽检不合格将直接牵连平台，且线上店铺已被直接标注为抽样单位，承担与线下门店同等追溯责任。

## ■ 风险信号与预警

①入库快检未覆盖二氧化硫与农兽药残留；②供应商承诺函仍引用旧版国标；③高风险单品（龙眼、生姜、黄鳝、荷兰豆、螺丝椒、冰糖橙）无专项监测；④批次检验合格与实物批次断链，无法一键下架同批；⑤快检不合格品仍上架。

### ■ 分阶段落地步骤

第 1 月将二氧化硫与农兽药残留纳入入库快检必检项，供应商承诺函与自检标准更新至最新国标；第 2 月对高频风险单品设“批次检验合格或快检合格”硬门槛与一键下架召回链路；第 3 月建成一品一码溯源，支持按批次一键下架召回，快检不合格品阻断上架并自动通知采购与品控。

### ■ 判例与延展（真实案例参照）

可对照参考：云县超市因农残超标冰糖橙被罚，即便“有资质、有单据”仍不足以免责，须取得批次检验合格证明或自建快检；GB 2763-2026 已实际用于判定，不合格集中于二氧化硫与农兽药残留。线上店铺被直接标注为抽样单位，意味着追溯责任线上线下等同。

### ■ 分领域合规自查清单（可直接转化为内部检查表）

- ❑ 入库快检是否覆盖二氧化硫与农兽药残留
- ❑ 供应商承诺函是否引用 GB 2763-2026/GB 2760-2024
- ❑ 是否设“批次检验合格或快检合格”硬门槛
- ❑ 是否建成一品一码溯源并支持按批次召回
- ❑ 高频风险单品是否设专项监测
- ❑ 快检不合格品是否阻断上架并通知品控
- ❑ 线上批次与线下实物是否可一键对应
- ❑ 是否留存进货查验记录与合格证明文件
- ❑ 是否对照抽检通告开展同批次自查
- ❑ 是否建立食安事件应急响应与上报流程

## 6. 价格合规 —— 深度分析

### ■ 监管脉络与立法意图

价格合规以《价格法》《互联网平台价格行为规则》为框架。虚构划线价（无真实成交支撑）构成价格欺诈；不正当价格行为以责令改正+警告为主但记入信用；动态定价/差别定价规则须公开，免密支付/自动续期须规范。双节（中秋、国庆）临近，价格与促销展示监管将集中发力，历史经验显示此窗口期通报频率显著上升。

## ■ 对朴朴业务的影响传导路径

朴朴促销展示：①划线价/原价/参考价/历史低价须有可举证真实成交记录，太白县案表明“累加核算+无真实交易”即构成欺诈；②“全网最低价”“史上最低”等绝对化用语涉反垄断；③动态定价/差别定价规则须向用户明示，避免“大数据杀熟”质疑；④免密支付/自动续期须有显著告知与取消入口。

## ■ 同业水位与标杆做法

头部平台已对促销价提供“价格说明/历史价格”弹窗，并清理绝对化用语；部分仍存划线价无成交支撑隐患。差距在于是否建立“价格展示—成交记录”的可举证链路 with 自动校验。

## ■ 可落地控制建议

①核查 App 内各类价格展示的真实成交依据并留档；②清理绝对化用语并纳入反垄断审查；③双节前完成促销价专项自查与规则公示；④建立价格展示变更审批流与“划线价必须有成交支撑”的系统校验；⑤免密支付/自动续期增加显著告知与一键取消。

## ■ 法条依据

《价格法》第十四条禁止利用虚假或使人误解的价格手段诱骗交易（价格欺诈），并禁止哄抬价格、价格歧视。《互联网平台价格行为规则》对平台内经营者的价格展示、促销、比较价格作出规范。太白县案认定“无真实成交支撑的被比较价格”即构成价格欺诈；东莞口腔案中团购折扣与划线价无活动前成交记录亦被罚。

## ■ 业务映射（朴朴）

朴朴 App 内划线价、原价、参考价、历史低价、团购折扣均须有可举证的真实成交记录；双节大促为价格监管高发期。“全网最低价”“史上最低”等绝对化用语涉反垄断；动态定价/差别定价规则须向用户明示，避免“大数据杀熟”质疑；免密支付/自动续期须有显著告知与取消入口。

## ■ 风险信号与预警

①划线价/原价无真实成交记录支撑；②出现“全网最低价”“史上最低”等绝对化用语；③动态定价/差别定价规则未向用户明示；④大促价格展示变更无审批留痕；⑤免密支付/自动续期告知不显著、取消困难。

## ■ 分阶段落地步骤

第 1 月核查 App 内各类价格展示的真实成交依据并留档，清理绝对化用语并纳入反垄断审查；第 2 月双节前完成促销价专项自查与规则公示，建立价格展示变更审批流；第 3 月上线“划线价必须有成交支撑”的系统校验，免密支付/自动续期增加显著告知与一键取消。

判例与延展（真实案例参照）

可对照参考：太白县酒店虚构划线价被认定价格欺诈（无真实成交支撑的被比较价格），东莞口腔案团购折扣无活动前成交记录亦被罚；朴朴双节大促的“秒杀/补贴价”须有可举证成交或活动前均价依据，否则同构风险。绝对化用语“全网最低价”等同时触发反垄断审查。

分领域合规自查清单（可直接转化为内部检查表）

- ☐ 划线价/原价是否均有真实成交记录支撑
- ☐ 是否清理“全网最低价”等绝对化用语
- ☐ 动态/差别定价规则是否向用户明示
- ☐ 大促价格展示变更是否有审批留痕
- ☐ 是否上线“划线价须有成交支撑”系统校验
- ☐ 免密支付/自动续期是否显著告知且可取消
- ☐ 团购折扣是否有活动前成交记录
- ☐ 价格展示是否建立“展示—成交”可举证链路
- ☐ 是否双节前完成促销价专项自查与公示
- ☐ 价格异动是否有监控与复核机制

## 七、行业水位调研

下表从九项合规维度，对比头部平台现行水位、中小平台常见短板，并给出朴朴可达的目标水位，作为内部差距分析（Gap Analysis）基线。

| 合规维度       | 头部平台水位            | 中小平台常见短板        | 朴朴可达目标水位         |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 数据分类分级与评估  | 已建 DPO/PIA，年度评估排期 | 仅隐私政策文本合规，缺行为校验 | 完成分级+年度评估+专项触发机制 |
| 第三方 SDK 治理 | SDK 清单+共享目的季度复核   | 无清单，隐私政策与实际不符   | 建清单+共享映射+季度复核    |
| 个性化广告关闭    | 一键关闭+操作日志留存       | 关闭入口隐蔽或无        | 便捷关闭+日志可追溯       |
| AI 内容标识    | 营销素材显著标识+审核队列     | 未标识或仅内部标注       | 对外 AI 素材标识+合规复核  |
| 算法备案公示     | 核心调度/推荐算法已备案公示    | 未备案或信息不一致       | 清单备案+编号公示+一致性复核  |
| 商户资质实质审查   | OCR 初审+人工复核+动态巡检  | 静态上传，缺动态预警      | 品类映射+到期自动下架      |
| 生鲜快检与溯源    | 批次快检实验室+一品一码      | 依赖供应商自检，溯源粗     | 高频风险项快检+一键召回     |
| 价格展示合规     | 促销价说明弹窗+清理绝对化用语   | 划线价无成交支撑        | 真实成交依据+绝对化用语清理   |
| 客服转人工与责任   | 强入口+AI 回复责任归属     | AI 免责声明、转人工难    | 国标对标+回复审核机制      |

调研结论：头部平台已在数据分级、第三方 SDK 治理、资质实质审查、生鲜快检溯源四个维度形成明显领先；朴朴应优先补齐“资质动态预警”与“批次快检硬门槛”两项高杠杆控制点，再以头部水位为中期目标。

### 同业深度画像

#### ■ 美团（外卖/闪购）

作为到家平台标杆，美团在商户资质治理上已形成“OCR 初审+人工复核+动态巡检”三层机制，并对冷食等类目强绑定许可；算法侧核心调度与推荐算法均已备案公示。其近期教训（兴国安区域运营方被罚）也提示：平台责任会向下穿透至区域运营主体，授权运营不等于责任转移。

#### ■ 盒马（门店+前置仓）

盒马依托线下门店与自有供应链，在生鲜溯源上具备“基地—仓—店”一体化数据链路，批次追溯粒度细；食安快检与自检标准更新较快。其模式对朴朴的启示是：前置仓若能打通供应商自检数据与平台主数据，可显著提升抽检应对速度。

### ■ 叮咚买菜（前置仓）

叮咚以“产地直采+前置仓”为主，对高频生鲜单品设有较严格的供应商准入与抽检；在个保与营销侧，个性化推荐关闭入口相对完备。其经验提示：直采模式下的资质与质检责任更集中于平台自身，须以更严的内控对冲。

### ■ 京东到家（平台撮合）

京东到家以平台撮合为主，对入驻商超/商户的资质更多依赖合作方（商超）既有资质，平台侧侧重数据报送与价格合规；其实践提示：平台型业务须明确“谁对资质实质负责”，并以数据接口实现动态核验。

### ■ 朴朴超市（前置仓即时零售）

朴朴当前优势在区域密度与履约时效；相对短板在“资质动态预警”“批次快检硬门槛”“算法备案公示”“个性化广告关闭”四项。建议以头部平台为中期目标，优先补齐资质动态预警与批次快检两项高杠杆控制点，再以行业水位表为基线逐项收敛差距。

## 具像化合规参考图示与样例

以下以可落地的图示与样例，将“行业水位”转译为可直接对照的准入流程与展示规范，便于业务侧按图执行。

### ① 行业合规水位对比（朴朴 vs 同业，按控制点）

| 合规控制点          | 朴朴  | 美团 | 盒马 | 叮咚 | 京东到家 |
|----------------|-----|----|----|----|------|
| 资质动态预警（到期自动下架） | 待提升 | 领先 | 达标 | 达标 | 达标   |
| 批次快检 + 一品一码溯源  | 待提升 | 领先 | 领先 | 达标 | 达标   |
| 算法备案公示（派单/推荐）  | 待提升 | 领先 | 达标 | 达标 | 达标   |
| 个性化广告关闭入口      | 待提升 | 领先 | 达标 | 达标 | 领先   |
| 隐私政策一行为一致性     | 达标  | 领先 | 达标 | 达标 | 领先   |
| 食安抽检应对速度       | 达标  | 领先 | 领先 | 达标 | 达标   |

图1：行业合规水位对比矩阵（领先 绿 / 达标 黄 / 待提升 红；朴朴当前相对短板集中于资质动态预警、批次快检、算法备案公示与个性化广告关闭四项）

资料来源：朴朴超市法务合规部基于同业公开合规实践对比评估



② 监管要求对照自检矩阵（控制点 × 监管依据 / 自检要点 / 同业水位 / 优先级）

| 合规控制点      | 监管依据            | 自检要点           | 同业普遍水位   | 优先级 |
|------------|-----------------|----------------|----------|-----|
| 算法备案与公示    | 《算法推荐管理规定》第16条  | 备案信息真实、公示入口可达  | 公示入口已上线  | 高   |
| AI 生成内容标识  | 《AI生成合成内容标识办法》  | 显式标识可见、隐式标识可溯  | 标识口径尚不统一 | 高   |
| 第三方 SDK 治理 | 《个人信息保护法》最小必要   | SDK 清单公示、权限最小化 | 清单公示较普遍  | 中   |
| 生鲜快检与溯源    | 《食品安全法》一批一码     | 到货快检留痕、溯源链路可查  | 快检公示程度参差 | 中   |
| 明码标价与动态定价  | 《明码标价和禁止价格欺诈规定》 | 划线价有据、动态定价规则明示 | 划线价争议高发  | 高   |
| 商户资质实质审查   | 《电子商务法》第27条     | 入网核验、定期复核留痕    | 审核深度差异较大 | 低   |

图2：六大关键控制点监管要求对照自检矩阵——由监管依据落到自检要点，优先级列（红 高 / 黄 中 / 绿 低）定位本期优先整改项

资料来源：依据现行法律法规及公开监管口径梳理，供业务方逐项自检

③ 食安快检准入 SOP（具像化流程样例）

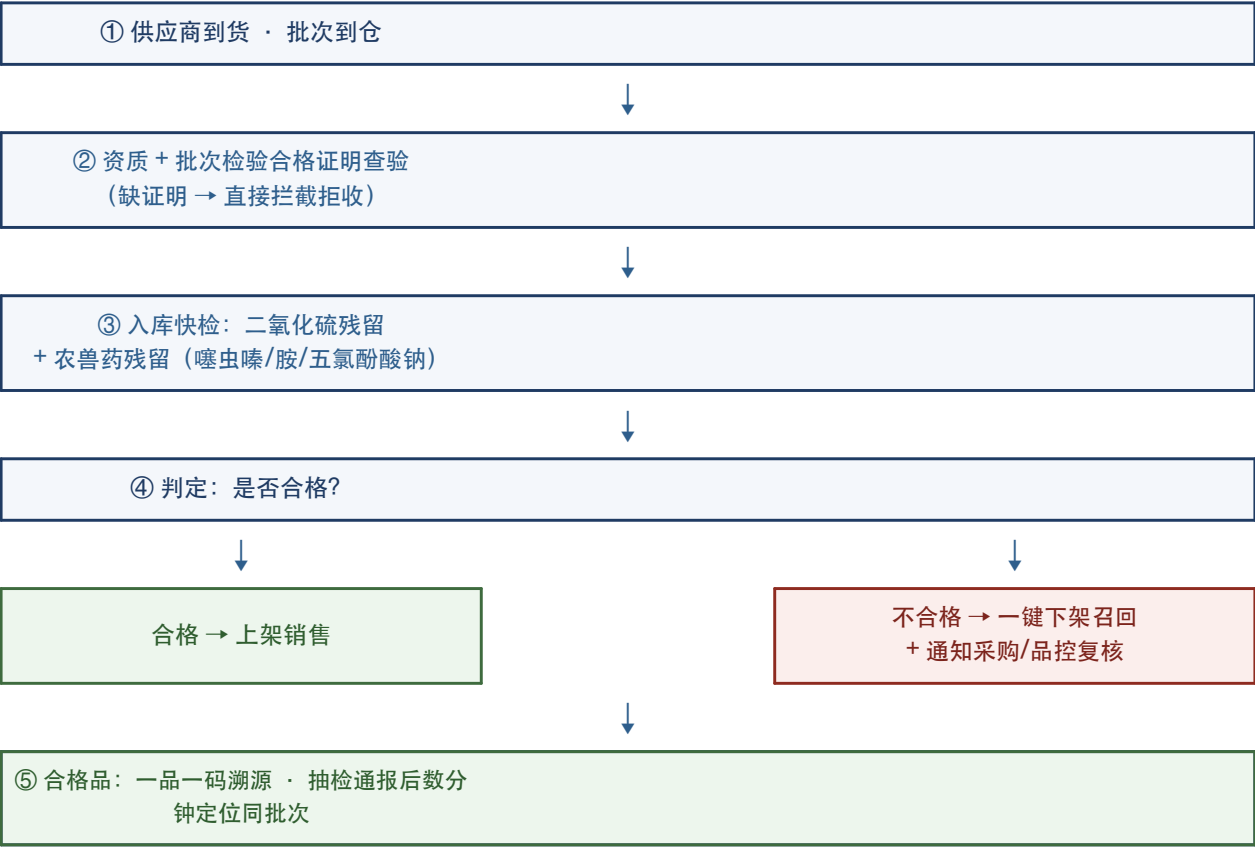


图3：生鲜入库食安快检准入标准作业流程——资质与批次合格证明为硬门槛，快检不合格即一键下架召回

资料来源：依据《食品安全法》及各地市场监管局快检通报要求梳理

④ 价格展示合规自检清单样例（合规模板）

| 商品详情页价格展示（合规示范） |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 划线价 □ 99.9      | 须有真实成交记录支撑：系统留存近 7 日最低成交价截图，禁止虚构原价/累加核算价 |
| 促销价 □ 59.9      | 规则事前公示：活动前 7 日均价 89，本价低于均价，降幅说明清晰可查      |
| 动态 / 差别定价       | 向用户明示定价规则，禁止“杀熟”；同商品同用户可见价格一致或可解释        |
| 免密支付 / 自动续期     | 显著告知并一键取消，扣款前二次确认，不得默认勾选                 |

图4：商品详情页价格展示合规示范——划线价/促销价/动态定价/免密支付逐项留痕可举证  
资料来源：依据《明码标价和禁止价格欺诈规定》及典型处罚案例梳理

⑤ 六大合规领域要点框架（中枢统领六域）

| 合规中枢：统一治理 · 风险识别—评估—控制—监测闭环               |                                             |                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>数据合规</b><br>个人信息保护 · 数据分类分级 · 第三方SDK治理 | <b>AI 合规</b><br>生成式内容标识 · 深度合成备案 · 智能客服转人工  | <b>算法合规</b><br>派单/推荐算法备案公示 · 可解释可申诉        |
| <b>平台合规</b><br>商户资质实质审查 · 入网核验 · 许可证照     | <b>产品合规 · 食安</b><br>生鲜快检硬门槛 · 一批一码溯源 · 召回闭环 | <b>价格合规</b><br>明码标价 · 禁止虚构原价/价格欺诈 · 动态定价明示 |

图5：朴朴超市六大合规领域要点框架（中枢统领六域，逐域落到可落地控制点）  
资料来源：朴朴超市法务合规部基于六大合规领域监管脉络梳理

## 八、违规与合规案例参考

下表汇总本期及近期典型违规案例与可借鉴的合规标杆，供内部对照排查。“违规”类提示雷区，“合规参考”类提示可复用做法。

| 类型 | 案例/实践                    | 来源/文号                                                                                                                                                                                                                                     | 处置/效果              | 对朴朴的启示                                |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 违规 | 外卖平台区域运营方未实质审查入网餐饮商户资质   | 兴国县市场监管局 兴市监处罚〔2026〕263号（9/1 公开）<br>原文链接： <a href="https://finance.sina.com.cn/stock/aigc/bwdt/sjzxzcf/2026-09-01/doc-iniqhfqk1570282.shtml">https://finance.sina.com.cn/stock/aigc/bwdt/sjzxzcf/2026-09-01/doc-iniqhfqk1570282.shtml</a> | 没收违法所得1.6万+罚款5万    | 平台须建立资质—品类映射与动态预警，而非静态审核；冷食类须与上架菜品强绑定 |
| 违规 | 入网餐饮商户资质档案缺失、公示他人过期证件    | 江西省市场监管局 五类网络餐饮典型案例<br>原文链接： <a href="https://amr.jiangxi.gov.cn/amr/sjdt/content/content_2061632875773947904.html">https://amr.jiangxi.gov.cn/amr/sjdt/content/content_2061632875773947904.html</a>                                      | 责令改正+罚款；伪造证照线索移送公安 | 资质档案须完整并动态复核，公示证件须与主体一致且在有效期内         |
| 违规 | 生鲜肉“现杀”“M5和牛”虚假宣传        | 烟台市监局 烟市监处罚〔2026〕153号<br>原文链接： <a href="https://www.yantai.gov.cn/col/col103297/art/2026/art_0abb07047cc34c3096265839085b536f.html">https://www.yantai.gov.cn/col/col103297/art/2026/art_0abb07047cc34c3096265839085b536f.html</a>        | 罚款5万               | 分级/产地话术须有认证文件，详情页与口播统一审核；存量商品限期排查     |
| 违规 | 酒店虚构划线价构成价格欺诈            | 太白县市场监管局 太市监处罚〔2026〕18号（9/1 公开）<br>原文链接： <a href="https://finance.sina.com.cn/stock/aigc/bwdt/sjzxzcf/2026-09-01/doc-iniqhfqk1566527.shtml">https://finance.sina.com.cn/stock/aigc/bwdt/sjzxzcf/2026-09-01/doc-iniqhfqk1566527.shtml</a>  | 警告+罚款1000          | 划线价须有真实成交记录，线上线下载口径一致；累加核算无交易即欺诈      |
| 违规 | 团购虚构划线原价+赠品价值注水（无真实成交记录） | 东莞市市场监管局 东市监处罚〔2026〕Z114号<br>原文链接： <a href="https://news.qq.com/rain/a/20260901A03F7C00">https://news.qq.com/rain/a/20260901A03F7C00</a>                                                                                                  | 罚款6万               | 划线价须有历史成交记录支撑；赠品标价值须与采购票据或公允价一致       |

| 类型 | 案例/实践                                    | 来源/文号                                                                                                                                                                                            | 处置/效果                         | 对朴朴的启示                                |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 违规 | 超市农残超标冰糖橙（无批次合格证明）                       | 云县市场监管局 云市监临云处罚〔2026〕58号（9/1 公开）<br>原文链接： <a href="https://www.ynyx.gov.cn/artview/624/339231.html">https://www.ynyx.gov.cn/artview/624/339231.html</a>                                          | 没收243.54+罚款3000               | 食用农产品须批次检验合格证明或自建快检；有资质有单据仍不足以免责      |
| 违规 | 42款移动应用违法违规收集使用个人信息（9/1 通报）              | 国家网络安全通报中心（公安部检测）<br>原文链接： <a href="https://finance.sina.com.cn/stock/bxjj/2026-09-01/doc-iniqhsee1557691.shtml">https://finance.sina.com.cn/stock/bxjj/2026-09-01/doc-iniqhsee1557691.shtml</a> | 通报+责令整改；上期35款复测5款仍有问题已下架      | 八类问题逐项闭环：权限同步告知、无关场景收集、注销入口、投诉举报渠道    |
| 违规 | 26款App/SDK侵害用户权益（2026年第5批，总第58批）         | 工业和信息化部信息通信管理局<br>原文链接： <a href="https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_33983657">https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_33983657</a>                                                    | 通报+责令整改，不到位将处置                | 核查第三方SDK、权限时机频次、隐私政策一致性；整改不到位将处置      |
| 违规 | 倒卖9.4万条业主个人信息                            | 四川简阳市人民法院一审判决<br>原文链接： <a href="https://www.toutiao.com/article/7679343471966028326/">https://www.toutiao.com/article/7679343471966028326/</a>                                                   | 有期徒刑4年6月+罚金30万                | 内部权限管控+防内鬼，严惩数据倒卖；刑事责任远高于行政处罚         |
| 违规 | “香港大药房”网店违规营销（日用品宣称疗效）                   | 国家中医药管理局 涉中医药网络违规营销通报（8/31）<br>原文链接： <a href="http://www.natcm.gov.cn/fajiansi/gongzuodongtai/2026-08-31/38643.html">http://www.natcm.gov.cn/fajiansi/gongzuodongtai/2026-08-31/38643.html</a>   | 京东等平台下架店铺35家、商品链接3318个、广告342条 | 商标与品牌授权须实质核验；商品宣称功效须与实际属性一致，不得借“港药”包装 |
| 违规 | 餐饮门店26份健康证中23份伪造                         | 北京市海淀区市场监督管理局（9/1 通报）<br>原文链接： <a href="https://news.foodmate.net/2026/09/751886.html">https://news.foodmate.net/2026/09/751886.html</a>                                                         | 行政处罚；行刑衔接移送公安，涉案人员已依法处理       | 健康证须核验真伪而非仅留存复印件；伪造证件一律移送公安           |
| 违规 | 10批次食品不合格（萝卜毒死蜱、豇豆/西芹/香芹噻虫胺、黄豆芽4-氯苯氧乙酸钠） | 安康市市场监督管理局 2026年第7号（9/1）<br>原文链接： <a href="https://gsj.ankang.gov.cn/Content-2942414.html">https://gsj.ankang.gov.cn/Content-2942414.html</a>                                                    | 属地市场监管部门依法组织开展核查处置            | 噻虫胺、毒死蜱为高频农残；4-氯苯氧乙酸钠属非法添加物须单列禁止清单    |

| 类型 | 案例/实践                                        | 来源/文号                                                                                                                                                                                                                                              | 处置/效果                      | 对朴朴的启示                              |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 违规 | 4批次食用农产品农药残留超标（香蕉噻虫胺/噻虫嗪、荔枝除虫脲、马铃薯毒死蜱）       | 岱山县市场监督管理局<br>2026年第4期（9/1）<br>原文链接： <a href="https://www.daishan.gov.cn/col/col1229690882/art/2026/art_d8f8abe8c87944f8ad3c7356e5297014.html">https://www.daishan.gov.cn/col/col1229690882/art/2026/art_d8f8abe8c87944f8ad3c7356e5297014.html</a> | 下架控制风险、依法查处；7日内公布风险防控措施    | 热带水果与根茎类为农残高发品类，须纳入入库快检必检项          |
| 违规 | 6批次食品不合格（龙眼二氧化硫、白芷二氧化硫、猪皮冻苯甲酸、番薯噻虫嗪、黄鳝五氯酚酸钠） | 浙江省市场监督管理局<br>2026年第27期<br>原文链接： <a href="https://news.foodmate.net/2026/09/wap_751936.html">https://news.foodmate.net/2026/09/wap_751936.html</a>                                                                                                 | 责成属地市局下架处置，3个月内报告核查处置情况    | 二氧化硫残留与五氯酚酸钠为高频红线；GB 2763—2026已实际适用 |
| 违规 | 23大类食品952批次抽检，47批次不合格                        | 崇左市市场监督管理局<br>2026年第4期（9/1）<br>原文链接： <a href="http://scjdgj.chongzuo.gov.cn/gggs/t28090989.shtml">http://scjdgj.chongzuo.gov.cn/gggs/t28090989.shtml</a>                                                                                           | 查清批次数量流向、召回下架、分析原因整改并依法查处  | 大批量抽检常态化，平台须具备按批次一键下架召回能力           |
| 违规 | 厨房出现老鼠被“互联网+明厨亮灶”AI 抓拍                       | 广州市从化区市场监督管理局（8/30 公示）<br>原文链接： <a href="https://news.foodmate.net/2026/09/751886.html">https://news.foodmate.net/2026/09/751886.html</a>                                                                                                          | 罚款5000元                    | 监控视频已从管理工具变为执法证据源，须建立监控巡查与异常处置台账    |
| 违规 | 16款App/小程序未完成整改（川渝第六期）                       | 重庆市、四川省通信管理局（8/31 通报）<br>原文链接： <a href="https://cqca.miit.gov.cn/zwgk/tzgg/gggs/art/2026/art_f34cd6ee9228443a9f96d98d2649b5a9.html">https://cqca.miit.gov.cn/zwgk/tzgg/gggs/art/2026/art_f34cd6ee9228443a9f96d98d2649b5a9.html</a>                 | 通报并要求2026年9月9日前完成整改，逾期依法处置 | 整改期限已压缩至10个自然日以内，须建立快速整改响应机制        |
| 违规 | 21款App违规收集个人信息，6款未完成整改                       | 安徽省通信管理局<br>2026年第5批通报<br>原文链接： <a href="https://ahca.miit.gov.cn/xxgk/tzgg/art/2026/art_cda2fbe47d9d4ecea754bafd61e8ab99.html">https://ahca.miit.gov.cn/xxgk/tzgg/art/2026/art_cda2fbe47d9d4ecea754bafd61e8ab99.html</a>                          | 下达责令改正通知书，限期整改，逾期依法处置      | 地方通管局拨测常态化，区域运营主体同样面临直接处置           |

| 类型   | 案例/实践                           | 来源/文号                                                                                                                                                                                                                                             | 处置/效果                                     | 对朴朴的启示                             |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 违规   | 52款金融领域App（SDK）七大类违规（含未妥善处理投诉）  | 上海市通信管理局、上海金融监管局 专项整治<br>原文链接： <a href="https://shca.miit.gov.cn/xwdt/dtxw/art/2026/art_a249a9acdd8346a0938f05c7943e3e1b.html">https://shca.miit.gov.cn/xwdt/dtxw/art/2026/art_a249a9acdd8346a0938f05c7943e3e1b.html</a>                          | 专题通报会，16家金融机构参会，要求闭环整改                    | 七大类问题可作零售场景横向排查基准；“未妥善处理投诉”为独立违规项  |
| 违规   | 以补贴、赠送使实际价格低于经营成本（广东）           | 《广东省实施〈价格法〉办法》第八条、第四十五条<br>原文链接： <a href="https://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2521306.html">https://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2521306.html</a>                                                                      | 责令改正、没收违法所得，并处违法所得五倍以下罚款；无违法所得的处10万—100万元 | 广东市场补贴促销须做成本核算与留档，充分利用鲜活/季节性商品除外规定 |
| 违规   | 医疗机构价格与收费违规（分解重复收费、标价外加价、虚假比价）  | 滁州市市场监督管理局 提醒告诫书（9/1）<br>原文链接： <a href="https://scjgj.chuzhou.gov.cn/xxfb/bjdt/1104473622.html">https://scjgj.chuzhou.gov.cn/xxfb/bjdt/1104473622.html</a>                                                                                        | 提醒告诫；拒不整改、顶风违法的依法严肃查处并公开曝光                | 提醒告诫是执法前置，须在告诫窗口期内完成自查整改           |
| 合规参考 | 《小型个人信息处理者个人信息保护简化措施规定》（9/1 施行） | 国家网信办、公安部令第25号<br>原文链接： <a href="https://www.cac.gov.cn/2026-07/24/c_1786638889704872.htm">https://www.cac.gov.cn/2026-07/24/c_1786638889704872.htm</a>                                                                                           | 为不满10万人信息处理者设简化通道，明确出境与审计豁免条件             | 其“简化后仍须保留的底线项”可作平台隐私政策对照基线         |
| 合规参考 | 《互联网信息服务内容多渠道分发服务管理规定》（9/1 施行）  | 国家网信办等五部门令第23号<br>原文链接： <a href="https://www.cac.gov.cn/2026-05/29/c_1781795864412597.htm">https://www.cac.gov.cn/2026-05/29/c_1781795864412597.htm</a>                                                                                           | MCN机构登记备案、平台30个工作日内报备、显著展示机构名称、分类分级管理     | 引入达人分销/直播即落入平台义务，须建选品/纠错/合规审核三机制   |
| 合规参考 | 《促进和规范电子单证应用规定》（9/1 施行）         | 国家网信办等十部门令第22号<br>原文链接： <a href="https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/zjfg/2026-04/22/content_b8ab7a9c2d724e7b8c9afc35a82a7674.shtml">https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/zjfg/2026-04/22/content_b8ab7a9c2d724e7b8c9afc35a82a7674.shtml</a> | 确立电子提单/仓单效力，明确两类数据出境豁免情形                  | 供应链单据电子化可参照八项可靠性评价因素建设系统           |



| 类型   | 案例/实践                           | 来源/文号                                                                                                                                                                                                                                     | 处置/效果                              | 对朴朴的启示                          |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 合规参考 | 《公安机关网络空间安全监督检查办法》（10/1 施行）     | 公安部令第176号<br>原文链接: <a href="https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33750803">https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33750803</a>                                                                                                      | 算法安全主体责任首次纳入公安检查；等保三级以上每年现场检查一次    | 须准备“制度+措施+记录”三层证据，明确约谈场景责任人     |
| 合规参考 | 《人工智能生成合成内容标识办法》显式+隐式双标识要求      | 国信办通字〔2025〕2号（四部门）<br>原文链接: <a href="https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm">https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm</a>                                                                               | 生成合成内容须添加显式标识与文件元数据隐式标识            | AI 营销素材须落实“标识+复核”双节点，不得仅内部标注    |
| 合规参考 | 互联网信息服务算法备案（含调度决策类外卖派单/运力调度）    | 国家互联网信息办公室<br>算法备案系统<br>原文链接: <a href="https://beian.cac.gov.cn/">https://beian.cac.gov.cn/</a>                                                                                                                                           | 五类算法须备案并公示编号，用户有权关闭个性化推荐           | 即时零售派单、路径规划、运力调度须评估备案/登记路径      |
| 合规参考 | 上善水利大模型通过生成式AI备案（首个水利行业大模型）     | 水利部信息中心（9/1 发布）<br>原文链接: <a href="http://xxzx.mwr.gov.cn/zxpd/gzdt/202609/t20260901_2140947.html">http://xxzx.mwr.gov.cn/zxpd/gzdt/202609/t20260901_2140947.html</a>                                                                      | 备案号 Beijing—ShuiXinXi—202606250243 | 行业垂直模型备案常态化；调用第三方已备案模型仍须登记并公示编号 |
| 合规参考 | 2026年国家网络安全宣传周（9/14—20，济南）      | 中央网信办等十部门（9/1 发布会）<br>原文链接: <a href="https://wlaq.gmw.cn/2026-09/01/content_38979067.htm">https://wlaq.gmw.cn/2026-09/01/content_38979067.htm</a>                                                                                         | “1+15”论坛架构，含人工智能安全治理、个人信息保护等分论坛    | 可安排法务与算法团队参加，作为年内监管口径直接获取渠道     |
| 合规参考 | 2026年全国“质量月”活动（国市监质发〔2026〕109号） | 市场监管总局等25个部门<br>原文链接: <a href="https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zlfs/art/2026/art_d88ab854d98d4e0f80259f39dbedfe2a.html">https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zlfs/art/2026/art_d88ab854d98d4e0f80259f39dbedfe2a.html</a> | 9月开展，聚焦电商等领域排查线上线下质量隐患并公开发布典型案例    | 9月为质量与宣传合规高发窗口，须完成商品资质与宣称自查     |

### 三、监管通报与处罚汇总

| 时间    | 监管机构                           | 涉及对象                                       | 违规事由                                                                                                | 处置措施                                                  | 来源                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09-06 | 国家安全部                          | 间谍窃取快递企业数据案（已破获）                           | 深夜翻入快递网点、插入预置木马 U 盘企图窃取境内快递企业数据                                                                     | 值班人员发现并拨打 12339 举报，案件成功破获，数据外泄通道被封堵                   | 原文链接：<br><a href="https://www.cac.gov.cn/2026-09/04/c_1790271981702331.htm">https://www.cac.gov.cn/2026-09/04/c_1790271981702331.htm</a>                                                                                       |
| 09-04 | 国家市场监督管理总局                     | 第二批破除妨碍统一市场和公平竞争卡点堵点专项行动案件 7 起（湖北省卫健委等）    | 违规设定歧视性准入条件构筑区域壁垒；限定交易对象或签订排他性合作协议；拖延审批阻碍市场进入                                                       | 认定违反《反垄断法》第三十九条、第四十五条；相关机关停止违法行为、废止或修改问题文件并主动整改       | 原文链接：<br><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/qlpc/art/2026/art_644e18e5be3e4221becb0e9b7b4216ad.html">https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/qlpc/art/2026/art_644e18e5be3e4221becb0e9b7b4216ad.html</a>                   |
| 09-04 | 山西浑源县维护市场秩序专项工作组               | 某饭店使用两套菜单、同款菜品标价不一致                        | 对不同消费群体使用两套菜单、同款菜品标价不一致，涉嫌违反《价格法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》                                                    | 调查终结并完成法制审核，已送达《行政处罚告知书》，待法定程序履行完毕后公开正式处罚结果           | 原文链接：<br><a href="https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spcjs/art/2026/art_4471df1845994192bfbb8d14035055a3.html">https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spcjs/art/2026/art_4471df1845994192bfbb8d14035055a3.html</a> |
| 09-02 | 中央网信办（“清朗·整治 AI 应用乱象”专项行动第二阶段） | 违规账号 4.9 万余个、违规网站与应用程序 2400 余个             | 七类违法违规：AI 魔改经典生成“数字泔水”、AI 制作发布虚假不实信息、AI 假冒仿冒他人、制作发布暴力低俗信息、AI 侵害未成年人权益、AI 托管软件从事网络水军、智能体封面与对话含淫秽色情内容 | 累计清理违法违规信息 561 万余条；点名豆包、元宝、千问、文心一言强化语料审核与 AI 生成合成内容标识 | 原文链接：<br><a href="https://www.cac.gov.cn/2026-09/02/c_1790099041364574.htm">https://www.cac.gov.cn/2026-09/02/c_1790099041364574.htm</a>                                                                                       |
| 09-02 | 山东省通信管理局                       | 15 款 App 通报、3 款下架（2026 年第 3 批，含生鲜电商《袋鼠菜篮》） | 违规收集个人信息、超范围收集个人信息、App 强制频繁过度索取权限、强制用户使用定向推送功能、App 频繁自启动和关联启动                                       | 公开通报并责令整改；附件 2 的 3 款 App 予以下架                         | 原文链接：<br><a href="https://cqca.miit.gov.cn/zwgk/tzgg/gggs/art/2026/art_f34cd6ee9228443a9f96d98d2649b5a9.html">https://cqca.miit.gov.cn/zwgk/tzgg/gggs/art/2026/art_f34cd6ee9228443a9f96d98d2649b5a9.html</a>                   |

| 时间    | 监管机构                       | 涉及对象                                     | 违规事由                                                                     | 处置措施                                                                 | 来源                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09-02 | 北京市通信管理局                   | 5 款问题 App 通报、2 款全网下架（2026 年第九期）          | 违反必要原则收集个人信息、未明示收集使用个人信息的方式和范围；8 月 4 日通报后仍未整改                            | 公开通报；2 款予以全网下架处置（通报至下架间隔约 4 周）                                       | 原文链接：<br><a href="https://beian.cac.gov.cn/">https://beian.cac.gov.cn/</a>                                                                                                                                                     |
| 09-02 | 国家市场监督管理总局                 | 九起养老服务领域不正当竞争典型案例（湖南享智“有享猫”App、苏州钟娱皓正传媒） | 通过直播间与商品详情页夸大产品功效、虚构科研机构技术支持与专家背书及专利效力、虚假标注为协会指定用品；将普通食品宣传为具有“起死回生”功效的神药 | 违反《反不正当竞争法》第九条第一款，依据第二十五条第一款分别罚款 40 万元、35 万元并责令停止违法行为；总局点名“私域直播运营主体” | 原文链接：<br><a href="https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2026/art_159a263330fa43009de93d52287101a2.html">https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2026/art_159a263330fa43009de93d52287101a2.html</a>                                       |
| 09-02 | 惠州市市场监督管理局（大亚湾区、惠城区、仲恺高新区） | 网络食品销售虚假宣传三案；京东网店“进口藻油”案；补肾酒检出西地那非案      | 食品详情页使用医疗用语、发布虚假广告、虚构商品成交量；宣称“补脑增强记忆力”等虚假宣传；补肾酒检出西地那非                    | 违反《广告法》第十七条第二十八条、《网络反不正当竞争暂行规定》第九条，责令改正并作出行政处罚                       | 原文链接：<br><a href="https://hzamr.huizhou.gov.cn/gkmlpt/content/5/5844/post_5844572.html">https://hzamr.huizhou.gov.cn/gkmlpt/content/5/5844/post_5844572.html</a>                                                               |
| 09-02 | 重庆市大渡口区市场监督管理局跳磴镇市场监管所     | 辖区 24 小时线上便利店及即时零售前置仓（专项执法检查）            | 线上亮证不规范、页面宣传与价格标识不规范、进货查验与台账不完整、冷藏冷冻温湿度记录缺失、临期不提示过期不下架、配送时效与售后规则公示不到位    | 现场指导整改；“线上+线下”协同监管，由短期集中整治转向长效常态管控                                   | 原文链接：<br><a href="https://ddk.gov.cn/zwx_271/bmjz/bmdt/202609/t20260902_16021070.html">https://ddk.gov.cn/zwx_271/bmjz/bmdt/202609/t20260902_16021070.html</a>                                                                 |
| 09-02 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局              | 校园周边商超便利店、餐饮饭店等开学季重点经营者（价格专项检查）          | 不明码标价、价签缺失、货签不符、低标高结、虚假折价、虚构原价、价外加价、收取未标明费用、单方面涨价、无故取消订单                 | 轻微问题现场指导立行立改；涉嫌价格违法的固定证据、依法立案查处；畅通 12315 投诉举报渠道                      | 原文链接：<br><a href="https://scj.bengbu.gov.cn/xwzx/gzdt/141093507.html">https://scj.bengbu.gov.cn/xwzx/gzdt/141093507.html</a>                                                                                                   |
| 09-01 | 成都市郫都区市场监督管理局              | 成都仁仁康健大药房连锁有限公司郫都区唐昌镇南正街药店               | 6 种药品标示价签信息与实物不符、未做到货签对位，违反《明码标价和禁止价格欺诈规定》第五条第二款                         | 责令改正并罚款 850 元（成郫市监处罚〔2026〕263 号）；未出售涉案药品无违法所得，不再没收                   | 原文链接：<br><a href="https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spcjs/art/2026/art_4471df1845994192bfbb8d14035055a3.html">https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spcjs/art/2026/art_4471df1845994192bfbb8d14035055a3.html</a> |

| 时间    | 监管机构              | 涉及对象                                             | 违规事由                                                                                          | 处置措施                                                                        | 来源                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09—01 | 贵州省市场监督管理局        | 26 批次食品抽检不合格 (2026 年第 19 期)                      | 餐饮食品、调味品、糕点、酒类、食用农产品等 10 大类 26 批次不合格，涉及大肠菌群、菌落总数、铜绿假单胞菌、农兽药残留、苯并[a]芘、镉、着色剂、甜蜜素、过氧化值、阴离子合成洗涤剂等 | 责成属地市场监管部门立即核查处置，查清产品流向，督促下架、召回不合格产品，依法及时处理                                 | 原文链接：<br><a href="https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/zdlyxx/sjspcjtg/202609/t20260901_90805515.html">https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/zdlyxx/sjspcjtg/202609/t20260901_90805515.html</a>                 |
| 09—01 | 毕节市市场监督管理局        | 网络餐饮食品安全专项抽检 123 批次，不合格 1 批次                     | 食品添加剂超标 (2026 年第 7 期)                                                                         | 要求属地依法处理，查清批次数量流向、召回不合格产品、下架控制风险、分析原因整改并依法查处                                | 原文链接：<br><a href="https://www.bijie.gov.cn/bm/bjsscjgj/zwgk/scjg/cjgg/202609/t20260901_90805479.html">https://www.bijie.gov.cn/bm/bjsscjgj/zwgk/scjg/cjgg/202609/t20260901_90805479.html</a>                       |
| 09—03 | 杭州市临安区市场监督管理局     | 19 类食品 201 批次抽检，不合格 13 批次                        | 农兽药残留超标 (荔枝、泡椒、甘薯、小台芒等)、餐饮具大肠菌群污染、阴离子合成洗涤剂残留                                                  | 交辖区所依法予以查处，目前正在办理中                                                          | 原文链接：<br><a href="https://www.linan.gov.cn/col/col1229292356/art/2026/art_eb5ee06af5442b48bc5af42e98933e5.html">https://www.linan.gov.cn/col/col1229292356/art/2026/art_eb5ee06af5442b48bc5af42e98933e5.html</a>   |
| 08—31 | 中央网信办、工业和信息化部、公安部 | 2026 年个人信息保护系列专项行动阶段性成效                          | 核查检测 2 万余款 App/SDK，公开通报 1100 余款，下架 400 余款；针对“未提供个性化广告关闭选项”等问题核查 1000 余家企业产品                   | 督促 4000 余款完成整改；教育、交通运输、卫生健康、金融等领域摸排 9 万余家机构、整改隐患 1.2 万余个；严打信息泄露与倒卖，严惩行业“内鬼” | 原文链接：<br><a href="http://gaj.liaoyang.gov.cn/govxxgk/LYGAJ/2026-08-31/601c7543-1ded-42b9-b6c9-2487ad812d75.html">http://gaj.liaoyang.gov.cn/govxxgk/LYGAJ/2026-08-31/601c7543-1ded-42b9-b6c9-2487ad812d75.html</a> |
| 08—31 | 重庆市、四川省通信管理局      | 16 款未完成整改的 App/小程序 (川渝两地侵害用户权益 App 名单 2026 年第六期) | 违规收集个人信息等 (详见附件名单及川渝地区 App 典型案例)                                                              | 通报并要求 2026 年 9 月 9 日前完成整改落实，逾期不整改的依法依规处置                                    | 原文链接：<br><a href="https://cqca.miit.gov.cn/zwgk/tzgg/gggs/art/2026/art_f34cd6ee9228443a9f96d98d2649b5a9.html">https://cqca.miit.gov.cn/zwgk/tzgg/gggs/art/2026/art_f34cd6ee9228443a9f96d98d2649b5a9.html</a>       |

| 时间    | 监管机构           | 涉及对象                                       | 违规事由                                               | 处置措施                                          | 来源                                                                                                                                       |
|-------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09-01 | 国家互联网信息办公室、公安部 | 第 25 号令《小型个人信息处理者个人信息保护简化措施规定》施行（制度施行，非处罚） | —（差异化合规：以处理不满 10 万人个人信息为门槛，提供规则、集中、平台沿用、出境与审计四类简化） | 自 2026 年 9 月 1 日起施行；明确免于出境安全评估的条件与首违不罚等包容审慎情形 | 原文链接：<br><a href="https://www.cac.gov.cn/2026-07/24/c_1786638889704872.htm">https://www.cac.gov.cn/2026-07/24/c_1786638889704872.htm</a> |

1. 本周处罚与通报呈现“中央定调+地方高频”的双层结构：中央网信办通报 AI 专项第二阶段成果、市场监管总局公布第二批 7 起反垄断案件与九起养老服务不正当竞争案例，山东、北京、川渝三地通管局同步发布 App 通报并进入下架执行，地市与基层监管所（毕节、临安、大渡口、蚌埠、惠州、郛都、浑源）密集发布抽检、专项检查与处罚信息。
2. 个人信息领域形成“制度+执法”双闭环：制度侧第 25 号令 9 月 1 日施行、数据出境国标同日实施、大型处理者规定 9 月 7 日意见截止；执法侧专项行动累计核查 2 万余款、通报 1100 余款、下架 400 余款。整改窗口从北京案例看已压缩至约 4 周，错过即不可逆。
3. 反垄断与平台秩序类案件的对象虽为行政机关，但“限定交易对象或签订排他性协议”“歧视性准入条件”两类形态与平台经济“二选一”判定逻辑同源，需对供应商协议与招商规则做排除性条款专项排查；同期总局将“内卷式竞争”列为下半年第一项重点，与平台补贴、低价倾销直接相关。
4. 食品抽检不合格集中于两类：食品添加剂超范围超限量（柠檬黄、日落黄、脱氢乙酸、甜蜜素、二氧化硫残留量）与“检验值符合国标但不符合标签标示要求”。后者说明标签标示与实际检出的一致性已成独立判定项；“淘宝闪购”“京东外卖”被写入通报字段，即时零售渠道责任显性化。
5. 价格类执法延续“行为犯+高频低额”特征：郛都药店货签不对位无违法所得仍罚 850 元，浑源县两套菜单案已送达《行政处罚告知书》，蚌埠开学季价格专项覆盖十二类行为。共同提示——展示一致性与群体无差别本身即独立义务，不以后果发生为要件。

#### 四、朴朴超市业务专题

说明：本板块聚焦与朴朴超市（生鲜电商/前置仓即时零售）业务直接相关的监管动态，逐项评估合规风险等级并给出应对建议。

| 风险主题       | 采购 | 仓储/加工 | 线上运营 | 配送 | 会员营销 | 用工 |
|------------|----|-------|------|----|------|----|
| 大型处理者认定与治理 | —  | —     | 高    | —  | 高    | 中  |
| 个人信息与权限合规  | —  | —     | 高    | 中  | 高    | 中  |
| 算法备案与广告关闭  | —  | —     | 高    | 中高 | 中高   | 中  |
| 智能体与 AI 标识 | —  | —     | 中高   | —  | 中    | 低  |
| 前置仓食安与快检   | 高  | 高     | 中    | 中  | —    | 中高 |
| 价格展示与促销举证  | 中  | —     | 高    | —  | 中高   | —  |

图6：朴朴超市合规风险热力矩阵（按风险主题 × 业务环节）

资料来源：朴朴超市法务合规部基于公开监管动态内部评估



■ 大型个人信息处理者认定与合规准备（本周最高优先级）【风险等级：高】

涉及业务环节：线上运营/会员体系/客服/公司治理

影响分析：《大型个人信息处理者个人信息保护规定（征求意见稿）》意见反馈 9 月 7 日截止。朴朴用户规模远超 1000 万人，确定落入大型处理者范畴，须指定管理层成员任个人信息保护负责人、认定起 6 个月内设立外部成员不少于 7 名且占比不低于三分之二的监督委员会、每年发布社会责任报告、每两年至少一次合规审计、向境外提供须申报安全评估或订立标准合同。这是本周影响最深远、准备周期最长的一项。

应对建议：①本周内启动内部认定评估与差距清单，明确个人信息保护负责人的人选层级（须为管理层成员、具备决策权而非仅执行权）；②制定独立监督委员会组建方案（外部成员≥7 名且占比≥2/3）与 6 个月倒排时间表；③将年度社会责任报告与双年度合规审计排入合规日历并明确责任部门；④梳理向境外提供个人信息的场景，确定申报安全评估或订立标准合同的路径；⑤同步跟踪正式稿发布后的过渡期安排。

■ App 个人信息五类问题对照自查与整改窗口管理【风险等级：高】

涉及业务环节：线上运营/会员体系/客户端/客服

影响分析：山东通报 15 款（生鲜电商《袋鼠菜篮》被点名）、北京通报 5 款并下架 2 款（通报至下架约 4 周）、川渝 16 款要求 9 月 9 日前整改。问题项已标准化为违规收集、超范围收集、强制频繁过度索取权限、强制使用定向推送、频繁自启动关联启动五类；专项行动另对 1000 余家企业产品就“未提供个性化广告关闭选项”开展核查。



**应对建议：**①按五类问题建立逐权限的“收集目—使用场景—必要性论证—最小范围替代方案”举证台账；②个性化推荐与个性化广告分别设置关闭入口，用同一账号关闭前后曝光日志比对应证生效，禁止默认勾选；③清理与场景无关的位置、通讯录、短信收集及频繁自启动关联启动；④以4周为倒排期限管理整改闭环并全程留痕；⑤对客服、运营、仓配等可批量接触用户信息的岗位建立查询留痕与异常量告警。

## ■ 前置仓“线上+线下”六项清单与即时零售食安靶向快检 【风险等级：高】

**涉及业务环节：**采购/仓储加工/线上运营/配送/客服

**影响分析：**重庆大渡口形成首份完整覆盖即时零售前置仓的六项检查清单，并明确转向长效常态管控；总局47/45批次通报中多批次不合格食品标注“在淘宝闪购”“在京东外卖”销售；贵州、临安、毕节三地通告勾勒出农兽药残留、餐饮具大肠菌群、阴离子合成洗涤剂、铜绿假单胞菌等高风险点。

**应对建议：**①按六项清单建立点位自查台账：三方平台亮证一致性、页面宣传与价格标识同步、进货查验与电子台账可追溯、冷藏冷冻温湿度连续记录（禁事后补录）、临期自动提示与到期强制下架、七日无理由退货实际办理效率量化；②将荔枝、芒果、泡椒、甘薯及对应药物纳入入库快检重点抽样池；③餐饮具消毒温度时长与漂洗次数纳入每日点检；④桶装水与预包装饮品供应商须提供型式检验报告；⑤添加剂“采购—领用—投料”台账与称量记录必查，禁止经验投料。

## ■ 标签标示一致性宣称合规：从“符合国标”到“符合标示” 【风险等级：中高】

**涉及业务环节：**采购/线上运营/客服/会员营销

**影响分析：**总局通报将“检验值符合食品安全国家标准规定但不符合产品标签标示要求”单列为不合格情形（山梨酸及其钾盐、日落黄等）。惠州、养老服务九起案例则把医疗用语、数据化宣称无依据、虚构成交量三类违规一次点齐，且案源均来自投诉举报；总局点名“私域直播运营主体”，自建App直播、社群直播、小程序直播与公域同责。

**应对建议：**①自有品牌与代工商品的配料表、营养成分表以实际检测数据为准，逐品比对标签标示值与最近一批次检出值，不得沿用模板；②将“医疗用语词库”“数据化宣称词库”嵌入商品上架机审，覆盖包装文案、详情页与直播口播；③“机构背书”“协会指定”“专利功效”三类宣称列为强制举证项，无法提供证明材料不得上线；④对销量、评价、复购等展示数据的计算逻辑做真实性核验，防范虚构成交量；⑤宣称审核覆盖全部私域场景。

■ 价格展示一致性与“内卷式竞争”排查 【风险等级：中高】

涉及业务环节：线上运营/采购/会员营销/客服

影响分析：郭都药店货签不对位无违法所得仍罚 850 元；浑源县两套菜单、同款菜品标价不一致已送达《行政处罚告知书》；蚌埠开学季价格专项覆盖十二类行为。市场监管总局将“集中整治行业内卷式竞争乱象”列为下半年第一项重点。

应对建议：①价签生成与变价指令同源，线下标签更换时限可控，线上页面价格与结算价格一致；②线上不同入口、不同用户群体的价格或规格差异须有正当理由（规格、包装、配送范围），不得以用户画像作为唯一差异化依据；③划线价关联可查询历史成交记录，套餐原价逐单品核验成交史，包装费与配送费结算前前置明示且金额固定；④监控优惠券失效与规格差异导致的低标高结；⑤同步排查平台补贴与低于成本销售策略，评估是否落入“内卷式竞争”整治范围。

■ 智能体与 AI 服务商台账盘点（身份/权限/工具/审计四抓手） 【风险等级：中高】

涉及业务环节：线上运营/采购/客服/会员营销

影响分析：强制性国标《智能体应用安全基本要求》宣贯明确治理重心从管控输出内容转向约束自主执行行为，抓手为身份、权限、工具、审计；专项行动披露 AI 五大风险，首次将“智能体自主实施行动”列为突出风险；工信部将安全合规能力列为 AI 服务商核心培育方向。

应对建议：①对已接入的第三方 AI 组件按四抓手建立台账：唯一可识别标识与责任主体、最小必要的数据与动作授权、外部插件/API/脚本准入清单与安全评估、全量操作日志与事后还原能力；②供应商准入问卷增加四项核查：算法备案状态、训练数据来源合法性证明、内容过滤机制、人工复核流程；③合同中约定模型更新告知、数据使用边界、输出内容标识（显式+隐式元数据）与日志留存不少于六个月；④按个性化推送类、排序精选类、调度决策类核验算法备案状态与备案号悬挂，核心算法迭代后 30 日内更新备案；⑤引入第三方 AI 须做上线前后技术检测，不得以供应商合规承诺替代。

## 九（补）、合规焦点专题

本板块针对与朴朴超市业务最相关的五项合规焦点，逐篇展开监管要点、对业务的映射与可落地控制清单。

### 1. 焦点一：平台对入网商户与供应商资质的“实质审查”义务

#### ■ 监管要点

监管要点：兴国县对美团外卖区域运营方的处罚，将平台责任从“形式审核（静态收集资质）”推进到“实质审查+动态管控”。核心判断是——资质许可须与上架品类逐项匹配，且须持续复核，而非一次性上传。

#### ■ 业务映射

业务映射：朴朴前置仓上架品类横跨生鲜、冷食、预包装食品、保健食品等，每类对应不同许可范围；若资质与品类脱钩，即构成与本案同类风险。动态管控还意味着商户许可到期、经营范围变更须实时触发下架或预警。

#### ■ 控制清单

控制清单：①建“经营资质—上架品类”强绑定映射规则；②资质到期前 N 日自动预警并暂停相关商品上架；③对冷食、生鲜等高风险类目增加人工复核节点；④留存实质审查记录（核验时间、核验人、依据）以备举证；⑤对存量商户/供应商开展一轮资质复核。

### 2. 焦点二：生鲜食品安全——从“索证索票”到“批次快检硬门槛”

#### ■ 监管要点

监管要点：云县超市案表明“有资质、有单据”仍不足以免责，须取得批次检验合格证明或自建快检；GB 2763-2026 已实际用于判定，不合格集中于二氧化硫残留与农兽药残留（噻虫嗪、噻虫胺、五氯酚酸钠、联苯菊酯）。

#### ■ 业务映射

业务映射：前置仓生鲜单品（龙眼、生姜、黄鳝、荷兰豆、螺丝椒、冰糖橙等）正是高频风险品类；线上批次与线下实物须可一键对应，否则下架召回链路断裂。

## ■ 控制清单

控制清单：①二氧化硫残留与农兽药残留纳入入库快检必检项；②供应商准入标准与承诺函更新至 GB 2763—2026/GB 2760—2024；③对高风险单品设“批次检验合格或快检合格”硬门槛；④建一品一码溯源，支持按批次一键下架召回；⑤快检不合格品阻断上架并自动通知采购与品控。

## 3. 焦点三：价格展示合规——划线价、促销价与“真实成交”举证

### ■ 监管要点

监管要点：太白县虚构划线价案认定“无真实成交支撑的被比较价格”即构成价格欺诈；东莞口腔案中团购折扣与划线价无活动前成交记录亦被罚。线上线下口径须一致。

### ■ 业务映射

业务映射：朴朴 App 内的划线价、原价、参考价、历史低价、团购折扣均须有可举证的真实成交记录；双节大促为价格监管高发期。

### ■ 控制清单

控制清单：①核查全部价格展示字段的真实成交依据并留档；②清理“全网最低价”“史上最低”等绝对化用语并纳入反垄断审查；③动态定价/差别定价规则向用户明示；④大促前完成促销价专项自查与规则公示；⑤建立价格展示变更审批流。

## 4. 焦点四：个人信息保护——个性化广告关闭权与隐私政策一致性

### ■ 监管要点

监管要点：专项行动单点名“个性化广告关闭选项”“用户画像告知”；上海金融专项整治将“未妥善处理用户投诉”纳入违规。隐私政策与实际行为不一致是高频查处项。

### ■ 业务映射

业务映射：朴朴会员营销、个性化推荐、客服工单均属个保范围；第三方 SDK 列表与共享目的须与实际一致；投诉处理须有闭环。

## ■ 控制清单

控制清单：①提供个性化推荐/广告便捷关闭入口并留存操作日志；②核对隐私政策与实际收集行为一致性；③建第三方 SDK 清单与共享目的映射并季度复核；④客服投诉纳入个保闭环，设处置 SLA 与台账；⑤《网络数据安全风险评估办法》下完成数据分类分级与年度评估排期。

## 5. 焦点五：AI 与算法合规——备案、标识与责任归属

### ■ 监管要点

监管要点：算法备案五类中的调度决策类明确含外卖派单与运力调度；生成式 AI 对外服务须训练数据合规、内容全量审核、添加 AI 标识；智能客服国标要求转人工可达且经营者对 AI 回复负责。

### ■ 业务映射

业务映射：朴朴派单、路径规划、商品推荐、搜索排序均需评估备案/登记路径；对外 AI 营销素材须标识；智能客服承诺性回复须可追责。

### ■ 控制清单

控制清单：①梳理 AI 与算法清单，判定备案或登记路径并公示编号；②对外 AI 生成素材落实内容标识与合规复核；③对标国标优化客服转人工路径与回复责任归属；④算法治理框架纳入个性化推荐关闭权与算法透明度。

## 6. 焦点六：数据分类分级与重要数据识别的落地路径

### ■ 监管要点

监管要点：《网络数据安全风险评估办法》将风险评估常态化，重要数据处理者须每年度评估，并在数据泄露、系统重大升级、业务重大调整、数据跨境、合作方重大变更五类情形下触发专项评估。

### ■ 业务映射

业务映射：朴朴交易、位置、画像等数据须识别是否落入“重要数据”或超大规模个人信息，并据此设定评估频率与管控强度；合作方变更须纳入评估触发。

### ■ 控制清单

控制清单：①开展数据资产盘点与分类分级；②识别重要数据并排定年度评估；③建立五类专项评估触发响应机制；④评估结果与整改纳入管理层汇报；⑤对重要数据设访问审计与加密存储。

## 7. 焦点七：第三方 SDK 治理与共享目的映射

### ■ 监管要点

监管要点：工信部与公安部通报反复点名“第三方 SDK 违规收集”“隐私政策与实际行为不一致”；SDK 是个人信息外泄与超范围收集的高频通道。

### ■ 业务映射

业务映射：朴朴 App 集成的推送、统计、支付、营销 SDK 均可能超出声明目的收集信息；须建立 SDK 清单—共享目的—数据类型映射并季度复核。

### ■ 控制清单

控制清单：①建立第三方 SDK 清单与共享目的映射；②审查各 SDK 权限申请与数据回传范围；③与 SDK 提供方签署 DPA 并界定留存期；④季度复核清单一致性；⑤对高风险 SDK 设替换或下架预案。

## 8. 焦点八：双节营销价格合规专项自查

### ■ 监管要点

监管要点：中秋、国庆双节为价格与促销监管高发窗口，虚构划线价、绝对化用语、无成交支撑的“秒杀/补贴价”是重点查处对象。

### ■ 业务映射

业务映射：朴朴双节大促的划线价、原价、团购折扣、满减玩法均须有可举证依据；补贴策略须做反垄断边界评估。

### ■ 控制清单

控制清单：①核查全部价格展示字段的真实成交依据；②清理绝对化用语并纳入反垄断审查；③秒杀/补贴价须有活动前成交或均价依据；④建立价格展示变更审批流；⑤免密支付/自动续期显著告知且可取消。



## 十（补）、监管法规条文摘录

本板块逐领域引述当前有效、与朴朴业务直接相关的关键条文，供内部对照自查。

### ■ 数据合规 —— 《网络数据安全风险评估办法》（2026 年第 24 号令，8/20 施行）

- 重要数据处理者应当每年度开展风险评估（第五条）。
- 重要数据安全状态发生重大变化可能对数据安全造成不利影响的，应当及时对发生变化及其影响的部分开展风险评估（第五条）。
- 触发专项评估的五种情形：数据泄露事件、系统重大升级改造、业务重大调整、数据跨境流动、合作方重大变更。
- 有关主管部门开展检查不得向被检查的重要数据处理者收取费用（第四条）。
- 重要数据处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任（第八条）。

### ■ 个人信息 —— 《个人信息保护法》及 2026 年专项行动部署

- 处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并与处理目的直接相关、采取对个人权益影响最小的方式（最小必要原则）。
- 个人信息处理者应当提供便捷的撤回同意、关闭个性化推荐与广告的方式。
- 处理超过 1000 万人个人信息的处理者，应当每两年至少开展一次合规审计。
- 处理敏感个人信息（如行踪轨迹、住址）应当取得个人的单独同意（第二十八条、第二十九条）。

### ■ 平台合规 —— 《网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》

- 平台经营者应当对入网餐饮服务提供者的食品经营许可、备案等情况进行核查，保证入网餐饮服务提供者食品经营许可证载明的经营场所等许可信息真实。
- 对入网餐饮服务提供者食品经营行为，平台应履行相应的管理责任，发现违法行为及时制止并报告。
- 网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证的，依法承担相应责任（《食品安全法》第一百三十一条）。

## ■ 产品合规 —— GB 2763-2026 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》

- 本标准规定了食品中农药最大残留限量，为食用农产品农药残留判定依据。
- 抽检不合格项目（噻虫嗪、噻虫胺、五氯酚酸钠、联苯菊酯等）均须对照本标准限量值判定。
- 食用农产品销售者应当建立进货查验记录制度，如实记录并保存凭证（《食品安全法》第六十五条）。

## ■ 价格合规 —— 《价格法》第十四条

- 经营者不得利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易（价格欺诈）。
- 经营者因价格违法行为致使消费者多付价款的，应当退还多收部分，并处以罚款。
- 经营者不得相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益。

## ■ AI合规 —— 《生成式人工智能服务管理暂行办法》

- 提供者应当明确并公开其服务的适用人群、场合、用途，指导使用者科学理性认知和使用生成式人工智能。
- 生成式 AI 对外提供服务须进行安全评估与算法备案，训练数据合法合规，生成内容全量审核，添加 AI 标识。
- 服务提供者应当采取有效措施防范用户过分依赖或沉迷，并标识深度合成内容（《互联网信息服务深度合成管理规定》）。

## ■ 算法合规 —— 《互联网信息服务算法推荐管理规定》

- 具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者应当履行备案手续并公示编号。
- 应当以显著方式告知用户其提供算法推荐服务的情况，并提供关闭个性化推荐的选项。
- 不得利用算法实施影响网络舆论、规避监管或损害用户合法权益的行为。

# 十一（补）、90 天合规落地路线图

结合本期风险研判，给出分三阶段、可落地的合规加固路线，作为内部排期基线。

| 阶段        | 时间窗         | 重点任务                                                | 交付物/里程碑                              |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 第一阶段：应急加固 | 第 1 - 30 天  | 资质—品类映射校验上线；生鲜高频风险项入库快检；划线价真实成交依据核查；隐私政策—行为一致性自查    | 资质到期预警机制；快检硬门槛；价格展示合规清单；个保自查报告       |
| 第二阶段：体系搭建 | 第 31 - 60 天 | 数据分类分级与重要数据识别；算法清单备案/登记；AI 生成素材标识与审核节点；客服转人工与回复责任机制 | 年度风险评估排期；算法备案编号公示；AI 内容标识规范；客服责任归属制度 |
| 第三阶段：长效治理 | 第 61 - 90 天 | 第三方 SDK 清单季度复核；个性化推荐/广告关闭入口与日志；行业水位差距闭环；关联延伸风险叠加监控  | SDK 治理台账；关闭入口操作日志；差距分析闭环；跨部门合规治理例会机制 |

## 十二（补）、合规差距自评估矩阵

下表将六大领域关键控制点转化为可排期的内部自查表。状态采用“建议口径”（建议启动 / 待建 / 待核查 / 进行中 / 部分存在），便于后续据实更新；责任归属与目标时间窗供跨部门对齐，建议每月滚动复核一次，并将完成进度回填本表。

| 领域         | 关键控制点              | 当前状态（建议口径） | 责任归属建议 | 目标时间窗 |
|------------|--------------------|------------|--------|-------|
| 数据合规       | 数据分类分级与年度风险评估      | 建议启动       | 数据安全团队 | 第 1 月 |
| 数据合规       | 第三方 SDK 清单与共享目的映射  | 建议启动       | 客户端/安全 | 第 2 月 |
| 数据合规       | 个性化推荐/广告关闭入口与日志    | 部分存在       | 产品/客户端 | 第 2 月 |
| 数据合规       | 隐私政策—实际行为一致性核查     | 待核查        | 法务/合规  | 第 1 月 |
| 个人信息       | 客服投诉纳入个保闭环（SLA+台账） | 待建         | 客服/合规  | 第 3 月 |
| 个人信息       | 用户画像告知与撤回同意可达性     | 部分存在       | 产品/合规  | 第 2 月 |
| AI合规       | AI 功能清单与备案/登记路径梳理  | 建议梳理       | 算法/法务  | 第 1 月 |
| AI合规       | 对外营销素材 AI 标识+复核节点  | 待建         | 营销/合规  | 第 2 月 |
| AI合规       | 智能客服转人工入口与责任归属     | 待对标        | 客服/产品  | 第 3 月 |
| 算法合规       | 调度/推荐算法备案与编号公示     | 建议梳理       | 算法/法务  | 第 1 月 |
| 算法合规       | 个性化推荐关闭权与算法透明度说明   | 部分存在       | 产品/合规  | 第 2 月 |
| 算法合规       | 算法公平性/反垄断自查（差别待遇）  | 待建         | 法务/算法  | 第 3 月 |
| 平台合规       | 经营资质—上架品类逐项映射校验    | 建议启动       | 运营/合规  | 第 1 月 |
| 平台合规       | 资质到期自动预警与下架        | 待建         | 运营/技术  | 第 2 月 |
| 平台合规       | 营销文案反垄断审查/绝对化用语清理  | 进行中        | 营销/法务  | 第 2 月 |
| 产品合规（食品安全） | 入库快检覆盖农兽药与添加剂残留    | 建议强化       | 品控/采购  | 第 1 月 |
| 产品合规（食品安全） | 批次检验/快检合格硬门槛与一键召回  | 待建         | 品控/技术  | 第 2 月 |
| 产品合规（食品安全） | 一品一码溯源与批次对应        | 部分存在       | 供应链/技术 | 第 3 月 |
| 价格合规       | 划线价/原价真实成交举证留档     | 待核查        | 运营/合规  | 第 1 月 |
| 价格合规       | 免密支付/自动续期显著告知可取消   | 待核查        | 产品/法务  | 第 2 月 |

## 十三（补）、案例深度解读

本板块对本期重点案例作延伸剖析，提炼对朴朴超市可直接复用的控制启示。

### ■ 兴国县美团外卖区域运营方处罚案

本案核心启示是平台责任的“穿透性”：区域运营主体、合作仓、授权服务商均不能成为免责挡箭牌。对朴朴而言，须将区域服务商与合作仓纳入资质实质审查与动态管控，并以合同与日常管理实现责任穿透；单纯以“非直营”抗辩，在现行执法口径下不成立。

### ■ 云县超市农残超标案

“有资质、有单据”不足以免责，仍须取得批次检验合格证明或自建快检——这是生鲜电商食安合规的底线。朴朴应将二氧化硫残留与农兽药残留纳入入库快检必检项，并建立“批次合格或快检合格”硬门槛；线上批次与线下实物须可一键对应，否则抽检不合格将直接牵连平台整体而非单店。

### ■ 太白县虚构划线价案

无真实成交支撑的被比较价格即构成价格欺诈，不因包装为“参考价”“指导价”而改变定性。朴朴 App 内所有划线价、原价、历史低价、团购折扣均须有可举证的真实成交记录；建议建立“展示—成交”可举证链路，并将价格展示变更纳入审批留痕。

### ■ 烟台虚假宣传（梨干硫磺超标）案

食用农产品宣称“无硫”却检出二氧化硫，构成对商品质量的虚假宣传，与食安、广告法双重关联。朴朴商品标题、详情页的“无添加”“零添加”“有机”等定性表述须有检测或认证支撑，不得为流量在文案中作无法举证的质量承诺。

### ■ 上海金融 App 专项整治（未妥善处理投诉）

监管将“未妥善处理用户投诉”纳入违规判定，意味着投诉处置时效与闭环已成为个保合规的组成部分。朴朴应将客服投诉纳入个保闭环，设处置 SLA 与台账，避免“投诉无响应”成为独立的违规事实。

## ■ 工信部第 58 批通报 (26 款 App)

通报高频点名为“违规收集个人信息”“超范围收集”“强制频繁索权”，SDK 是主要通道之一。朴朴应建立第三方 SDK 清单—共享目的—数据类型映射，季度复核一致性，并对高风险 SDK 设替换或下架预案。

## ■ 公安部 42 款 App 违法违规收集通报

公安侧通报侧重生物识别、精准位置、通讯录等敏感信息的违规收集，与《个人信息保护法》敏感信息单独同意直接对应。朴朴对行踪轨迹、收货地址等敏感信息须取得单独同意并加密存储，最小必要地限定使用场景。

## ■ GB 2763-2026 实际用于抽检判定

新国标已不是“纸面标准”，而是直接作为农残超标判定的依据，不合格集中于噻虫嗪、噻虫胺、五氯酚酸钠、联苯菊酯等。朴朴供应商准入标准与承诺函应引用最新国标，并对高频风险单品设专项监测。

## ■ 欧盟 DSA 对 AliExpress 算法改造要求

境外监管将个性化推荐关闭权与算法透明度确立为平台义务，对出海业务形成同源约束。朴朴若开展跨境或接入境外生态，应以“个性化推荐关闭权+算法说明”为基线，降低跨境责任传导风险。

## ■ 四川简阳侵犯公民个人信息罪判例

倒卖 9.4 万条业主信息被判有期徒刑 4 年 6 个月并处罚金 30 万元，刑事责任远高于行政罚款。平台内部权限管控与防内鬼机制不可或缺，数据访问须留审计、按岗授权、异常导出即预警。



# 十四（补）、监管关键节点与合规日历

下表将关键监管节点与内部排期对齐，供跨部门排期基线参考。

| 时间窗       | 监管/内部节点                 | 补补应对动作                 |
|-----------|-------------------------|------------------------|
| 即日起       | 《网络数据安全风险评估办法》已施行（8/20） | 排定重要数据年度评估与五类专项评估触发机制  |
| 9 月 内     | 双节（中秋、国庆）前价格与食安集中整治窗口   | 完成划线价真实成交核查与生鲜快检强化专项自查 |
| 第 1 月     | 资质—品类映射校验与资质到期预警上线      | 经营资质—上架品类强绑定，到期自动暂停上架  |
| 第 1 月     | 数据分类分级与隐私政策—行为一致性自查     | 输出个保自查报告与整改清单          |
| 第 2 月     | 生鲜高频风险项入库快检硬门槛落地        | 二氧化硫/农兽药残留必检，不合格阻断上架   |
| 第 2 月     | AI 功能清单与备案/登记路径梳理完成     | 对外 AI 素材标识+复核节点上线      |
| 第 2 月     | 算法备案编号公示与关闭权可达性核验       | 调度/推荐算法备案信息与实际一致       |
| 第 3 月     | 客服投诉纳入个保闭环（SLA+台账）      | 投诉处置时效与闭环纳入合规考核        |
| 第 3 月     | 智能客服转人工入口与回复责任机制        | AI 承诺性话术纳入既有审核库        |
| 第 3 月     | 一品一码溯源与批次对应建成           | 支持按批次一键下架召回            |
| 第 61-90 天 | 第三方 SDK 清单季度复核机制固化      | 形成 SDK 治理台账与关闭入口日志     |
| 常态化       | 行业水位差距滚动复核（建议月度）        | 将差距自评估矩阵进度回填并上报        |

## 十五（补）、合规治理与组织职责建议

本板块供内部搭建合规治理框架参照，可按实际组织情况裁剪。

总体原则：以“业务嵌入、证据闭环、责任穿透”为合规治理主线。合规不应是事后审查，而应前置于产品设计、供应商准入与营销上线环节；每一项控制点都须可举证、可复核、可追溯。

组织职责建议：设合规牵头部门统筹六大领域，数据/个人信息由数据安全团队主责、法务协同；AI 与算法由算法团队主责、法务审定；平台与价格由运营主责、法务反垄断审查；产品（食安）由品控主责、采购与供应链配合；各业务负责人对本领域首责。

机制建议：建立“月度差距自评估矩阵复核+季度第三方 SDK 与隐私政策一致性复核+年度重要数据风险评估”的三层节奏；重大监管动态（如本办法施行、专项行动通报）24 小时内进入评估，72 小时内形成控制点更新建议。

证据与考核：将“资质动态预警覆盖率、快检硬门槛拦截率、个性化关闭入口可用率、投诉闭环率、价格展示合规率”纳入业务与合规双向考核，避免合规目标与业务 KPI 脱节；所有控制点留存操作日志与审批记录以备举证。

## 九、关联延伸

本板块将分散的合规议题跨领域联动，识别风险叠加点与治理复用机会。

1. 数据合规 × 算法合规：算法备案信息须与实际数据处理行为一致；个性化推荐关闭权既是算法合规也是个保合规的交叉点，应统一治理而非分头应对。
2. 价格合规 × 平台反垄断：“全网最低价”“低于成本销售”等促销话术同时触发价格法与反垄断审查；补贴策略须做竞争法边界评估，避免规模化低于成本销售。
3. 产品合规 × 平台合规：即时零售线上店铺被直接标注为抽样单位，意味着平台对入驻商户商品承担同等追溯责任，资质审查与食安快检须打通数据链路。
4. AI合规 × 客服责任：智能客服国标明确经营者对 AI 回复负责，AI 生成营销素材须标识+审核，AI 与人工的责任边界须在制度与系统中同时落位。
5. 境内 × 境外外溢：欧盟 DSA/DMA 将 ChatGPT 列为超大型搜索引擎、强化平台责任，国内出海业务需评估责任传导，同步提升算法透明度与个性化推荐关闭权。
6. 食安 × 数据：批次快检与一品一码溯源本质是数据治理问题——能否在抽检通报后数分钟内定位同批次商品并下架，取决于商品主数据是否打通采购、仓储、前端展示。
7. 资质 × 算法：商户资质动态预警若与调度算法联动，可在资质失效时自动暂停该商户订单分发，将“实质审查”从人工巡检升级为系统硬约束。
8. 个保 × 营销：会员营销的个性化推荐/广告既是增长工具也是个保高风险点；建议将“关闭个性化”作为营销漏斗的可选项而非事后补救，降低通报概率。

## 五、下周前瞻

1. 《大型个人信息处理者个人信息保护规定（征求意见稿）》意见反馈已于 9 月 7 日截止，下周须密切跟踪正式稿发布节奏与过渡期安排，并同步推进三项准备：个人信息保护负责人人选层级确认、独立监督委员会组建方案（外部成员 $\geq 7$ 名且占比 $\geq 2/3$ ）、年度社会责任报告与双年度合规审计排期。这是未来六个月内合规准备周期最长的单项任务。
2. 按山东通报的五类固定问题项完成 App 个人信息合规自查，并以 4 周为倒排期限建立整改留痕机制（北京从通报到全网下架仅约 4 周）；川渝两地 16 款 App 的整改期限为 9 月 9 日，可作为核验同类问题整改速度的外部参照。同步完成个性化广告与推荐“两个入口、四项验证”的举证记录归档。
3. 以重庆大渡口前置仓六项清单为模板，按点位建立自查台账并完成一轮现场核验，重点验证冷藏冷冻温湿度记录的连续性（不得事后补录）与临期自动提示、到期强制下架的实际生效；同时将荔枝、芒果、泡椒、甘薯等高风险品类纳入入库快检重点抽样池，餐饮具消毒与漂洗环节纳入每日点检。

4. 启动标签标示一致性专项：对自有品牌与代工商品逐品比对标签标示值与最近一批次检出值，修正沿用模板的配料表与营养成分表；同步将医疗用语词库与数据化宣称词库嵌入上架机审，覆盖包装文案、详情页与全部私域直播场景，并对销量、评价、复购等展示数据的计算逻辑做真实性核验。
5. 完成价格展示可举证性核验与“内卷式竞争”排查：划线价关联历史成交记录、套餐原价逐单品核验、包装费与配送费结算前前置明示；同步清理供应商协议与招商规则中的排他性、独家供货条款，并评估平台补贴与低于成本销售策略的合规边界。
6. 关注《人工智能安全治理框架》3.0 版在网安周期间发布后的对标更新；同步按身份、权限、工具、审计四抓手完成智能体与第三方 AI 组件台账盘点，并核验个性化推送类、排序精选类、调度决策类算法的备案状态与备案号悬挂位置，明确核心算法迭代后 30 日内更新备案的触发条件。

### 深度情景展望：

1. 情景一（基准）：双节监管集中整治价格与食安，平台完成划线价自查与食安快检强化即可平稳过渡；建议 9 月内完成一轮全量专项自查。
2. 情景二（收紧）：若通报案例中再现平台型主体责任，可能触发针对即时零售的专项检查，资质实质审查与动态管控将成为必查项，应提前建成映射与预警。
3. 情景三（立法）：《大型个人信息处理者个人信息保护规定》若出台“守门人”义务，平台数据合规将从“达标”升级为“主动治理”，建议预研对接国家网络身份认证公共服务。
4. 情景四（出海）：欧盟 DSA/DMA 外溢叠加国内算法治理，跨境与境内业务宜共用一套算法透明度与个性化推荐关闭权框架，降低合规重复成本。

### 信息来源与免责声明

- 一、信息来源：本报告内容基于公开网络检索整理的监管机构官方网站通报、公告、处罚决定书及权威媒体报道，各条动态均附原文链接，便于溯源核验。
- 二、用途限制：本报告仅供朴朴超市内部合规参考，不构成法律意见或决策依据；据此采取具体合规措施前，请咨询法务或外部专业律师。
- 三、时效性：监管政策与执法动态更新较快，本报告截至生成时点整理，不排除后续修订或新发文件导致内容变化，请以最新官方发布为准。
- 四、版权：本报告由自动化任务生成，引用内容著作权归原发布机构所有。

— 本报告为深度分析版，内容基于公开网络信息检索与行业研究整理，仅供参考，不构成法律意见 —